

METAS DA SEMANA 19

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 19				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
127	Constitucional	Teoria da Constituição e Constitucionalismo Constituição, Classificação, Elementos e Hermenêutica Constitucional Parte 1 de 2	Pág. 3	
128	Constitucional	Teoria da Constituição e Constitucionalismo, Constituição, Classificação, Elementos e Hermenêutica Constitucional Parte 2 de 2	Pág. 3	
129	Seguridade Social	Benefícios em Espécie Parte 1 de 2	Pág. 7	
130	Seguridade Social	Benefícios em Espécie Parte 2 de 2	Pág. 7	
131	Trabalho	Extinção do Contrato de Trabalho	Pág. 36	
132	Processo Penal	Provas (Compilado)	Pág. 47	
133	Trabalho	Segurança e Medicina do Trabalho	Pág. 81	

METAS 127 E 128

TEORIA DA CONSTITUIÇÃO E CONSTITUCIONALISMO, CLASSIFICAÇÃO, ELEMENTOS E HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 2. Constituição: conceito e classificação. 3. Constitucionalismo: conceito e espécies. Constitucionalismo Transnacional e Transconstitucionalismo. Neoconstitucionalismo e pós-positivismo: críticas ao conceito e problemas de má recepção. (...) 7. Hermenêutica constitucional. 8. Princípios e regras jurídicas. Ponderação. Modelos e críticas.

Na PF: 2 Constituição: conceito e classificação. (...) 6 Hermenêutica constitucional.

Na PFN: 2. Constituição: conceito, sentidos, classificações, características, funções. (...) 3. Normas constitucionais: (...) Hermenêutica e interpretação constitucional. Direito Comparado, normas e jurisprudência internacionais e interpretação constitucional. Mutação constitucional. Constitucionalismo: trajetória histórica. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler os **PDFs Base** sobre **TEORIA DA CONSTITUIÇÃO E CONSTITUCIONALISMO** e **CONSTITUIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, ELEMENTOS E HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL** do curso.
- Fazer, pelo menos, **40 questões** sobre os assuntos no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CONSTITUCIONAL
ASSUNTO	1 TEORIA DA CONSTITUIÇÃO

	2 PREÂMBULO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - 1988
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Teoria da Constituição:

- Constitucionalismo: está ligado à limitação constitucional do poder e à garantia dos direitos de liberdade.
- Neoconstitucionalismo: está ligado à reaproximação do Direito à Moral e à valoração dos princípios constitucionais como normas jurídicas.
- Mutação Constitucional:

É um processo informal de alteração do sentido da Constituição. A modificação não é no texto.

O caráter aberto e vago de muitas das disposições constitucionais favorece uma interpretação atualizadora e evolutiva, capaz de produzir, por vezes, uma mutação constitucional informal ou não textual.

A mutação sofre limites. Isso porque são vedadas as mutações constitucionais que subvertam o texto constitucional. Essas mutações são chamadas de mutações inconstitucionais, pois violam a literalidade da própria CF.

b) Elementos da Constituição:

Socioideológico.
Estabilização Constitucional.
Limitativos.
Orgânicos.
Formais de Aplicabilidade.

c) Preâmbulo e ADCT: natureza e (im)possibilidade de servirem de parâmetro em controle de constitucionalidade.

Normas do ADCT: são normas constitucionais, do ponto de vista formal, como quaisquer outras. Do ponto de vista material, o CESPE diferencia as normas do ADCT do restante da CF. É elemento formal de aplicabilidade. Funciona como parâmetro de controle de constitucionalidade. Eficácia exaurida.

Preâmbulo: A jurisprudência do STF considera que o preâmbulo da CF não tem valor normativo. Desprovido de força cogente, ele não é considerado parâmetro para declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade normativa.

d) Métodos de Interpretação Constitucional:

MÉTODOS	CONCEITOS
JURÍDICO OU CLÁSSICO	• Ernest Forsthoff. • A Constituição é uma lei como todas as outras. • Desse modo, para se interpretar o sentido do texto constitucional, deve-se utilizar as regras tradicionais de interpretação das leis comuns.
TÓPICO- PROBLEMÁTICO	• Theodor Viehweg. • Parte-se de um caso concreto para a norma. É uma teoria de argumentação em torno de um problema.
HERMENÊUTICO- CONCRETIZADOR	• Konrad Hesse. • Aqui, é o contrário. Parte-se da norma para o caso concreto. O conteúdo da norma só é alcançado a partir de sua interpretação concretizadora. Assim, interpretação constitucional é concretização.
CIENTÍFICO- ESPIRITUAL	• Rudolf Smend. • A norma constitucional não pode ser analisada sem a consideração dos valores subjacentes a ela. Devem ser levados em consideração fatores extraconstitucionais.

**NORMATIVO-
ESTRUTURANTE**

- Friedrich Muller.
- A norma jurídica é diferente do texto. O texto tem que ser analisado de acordo com a realidade social.

e) Princípios de Interpretação Constitucional:

PRINCÍPIOS	CONCEITO
UNIDADE	• A Constituição deve ser interpretada em sua globalidade. • É um sistema unitário de regras e princípios. • A unidade impede a declaração de inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias.
EFEITO INTEGRADOR	• Na solução dos problemas constitucionais, tem que se dar primazia aos critérios que favoreçam a integração política e social.
MÁXIMA EFETIVIDADE	• Invocada no âmbito dos direitos fundamentais, de modo que deve ser atribuído o sentido lhes confira maior efetividade possível.
JUSTEZA OU CORREÇÃO FUNCIONAL	• Não pode o intérprete alterar a organização do Estado, modificando as funções constitucionalmente estabelecidas. Protege-se, com isso, a Separação de Poderes.
CONCORDÂNCIA PRÁTICA	• Traduz-se na ponderação de interesses constitucionais. • Não se sacrifica totalmente um bem para que outro prevaleça. • Há somente uma redução proporcional.
FORÇA NORMATIVA (KONRAD HESSE)	• Na concretização da Constituição, deve ser dada primazia aos critérios que densifiquem suas normas, tornando-as mais eficazes e permanentes, proporcionando-lhes uma força otimizadora.
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CF	• Diante de normas polissêmicas, deve-se preferir a exegese que mais se aproxime da Constituição.

METAS 129 E 130

BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 2. Regime Geral da Previdência Social: (...) benefícios (...). (...) 4. Planos de benefícios da previdência social: espécies de benefícios e prestações. (...) renda mensal do benefício, reajustamento do valor do benefício. Desaposentação e reapresentação.

Na PF: 3 Regime Geral da Previdência Social: (...) benefícios (...). (...) 13 Legislação acidentária. Acidente do trabalho e ação regressiva. 14 Regulamento do seguro de acidentes do trabalho (urbano e rural). 15 Moléstia profissional. 16 Aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do RGPS (...). 21 Regime Próprio dos Servidores Públicos. (...) Benefícios em espécie (...).

Na PFN: 2. Regime Geral de Previdência Social.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE** pelo **PDF Base** do curso.
- Leitura dos artigos 42 a 89 da [Lei n. 8213/91](#).
- Ler as [Jurisprudências em Tese](#) edições ns. 34, 67, 94, 198, 199 e 207.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **40 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PREVIDENCIÁRIO
ASSUNTO	4.4 BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DO RGPS 8 BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
NÍVEL	SUPERIOR

ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

- Prestações do RGPS: benefícios e serviços.
 - **SERVIÇOS:** Não pecuniárias;
 - **BENEFÍCIOS:** Prestações pecuniárias.
- Benefícios dos segurados e dos dependentes.

Benefícios pagos aos SEGURADOS (Art. 18, I da Lei 8.213/91 e Art. 25, I, do Decreto 3.048/99, alterado pelo Decreto 10.410, de 30/06/20)	Aposentadoria por Incapacidade Permanente Aposentadoria Programada Aposentadoria por Tempo de Contribuição Aposentadoria por Idade do Trabalhador rural Aposentadoria Especial Auxílio por Incapacidade Temporária Salário-Família Salário-Maternidade Auxílio-Acidente
Benefícios pagos aos DEPENDENTES (Art. 18, II da Lei 8.213/91 e Art. 25, II, do Decreto 3.048/99)	Pensão por Morte Auxílio-Reclusão

- O **FATOR PREVIDENCIÁRIO** é aplicado:
 - **OBRIGATORIAMENTE**: Aposentadoria por Tempo de Contribuição se não alcançado o índice 86/96;
 - **FACULTATIVAMENTE**: Aposentadoria da Pessoa com Deficiência (o FP incide apenas se melhorar o valor do benefício) e aposentadoria por idade.
- Tanto o **AUXÍLIO-ACIDENTE** quanto o **SALÁRIO-FAMÍLIA** constituem benefícios **indenizatórios**.

- **Benefícios por INCAPACIDADE:**

- **APOSENTADORIA:** Anteriormente nominado de aposentadoria por invalidez, com a **EC n. 103/2019**, o nome utilizado para o benefício passa a ser **aposentadoria por incapacidade permanente**, consoante nova redação do art. 201, I, da CF. Esse benefício tem como finalidade proteger aquele que está incapacitado de exercer atividade que lhe garanta a subsistência, ainda que por programa de habilitação ou reabilitação profissional. A incapacidade precisa ser total e permanente (critérios cumulativos).

CF, Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela EC nº 103/2019)

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada; (Redação dada pela EC nº 103/2019)

- Só faz jus a aposentadoria por incapacidade permanente aquele que, **no momento da incapacidade possui a qualidade de segurado**. Mais que isso, ele precisa ter **efetivado 12 contribuições mensais**, exceto no caso de aposentadoria por incapacidade acidentária.

- A **incapacidade será acidentária** quando for relacionada a acidente do trabalho ou doença ocupacional (B 92). Para a aposentadoria por invalidez acidentária nunca se exige carência, bastando a comprovação da qualidade de segurado e do nexo de causalidade entre a invalidez e a atividade laborativa.

- **Para os homens**, a teor do artigo 26 da Emenda 103/2019, o valor do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente corresponderá a **60% da média aritmética das 100% das remunerações/salários de contribuição**, com acréscimo de 2% para cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição.

- Para a aposentadoria por incapacidade da mulher, a regra especial de cálculo da renda mensal no artigo 26, da Emenda 103/2019, é bem semelhante, porém, prevê a progressão a contar de 15 anos, e não de 20 anos de contribuição.
- No caso da **aposentadoria por incapacidade permanente, precedida de auxílio-doença** e sem o retorno do segurado ao trabalho, deve ser calculada pelo valor da remuneração anterior ao início do recebimento do auxílio.
- **INCAPACIDADE TEMPORÁRIA:** Antes da Reforma da Previdência, o benefício concedido ao segurado **impedido temporariamente de trabalhar (mais de 15 dias consecutivos)** por doença ou acidente, ou por prescrição médica (por exemplo, no caso de gravidez de risco) era nominado de auxílio-doença. No texto constitucional, a cobertura a eventos de **doença e invalidez foi substituída** pela cobertura dos **eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho**.
- Trata-se de benefício **não programável**, isto é, decorre não de um planejamento ou previsibilidade do segurado, mas de uma situação adversa que gera a incapacidade laborativa. O auxílio por incapacidade temporária pode ser de dois tipos: **acidentário ou ordinário/previdenciário**.
- O auxílio por **incapacidade temporária acidentário** é o benefício concedido em decorrência de acidentes do trabalho e equiparados, doença profissional e doença do trabalho.
- Por sua vez, o auxílio por **incapacidade temporária ordinário ou previdenciário** tem relação com os demais casos, de origem não-ocupacional, inclusive os acidentes não relacionados ao trabalho.
- A **carência** do auxílio por incapacidade temporária não foi alterada com a EC n. 103/2019, permanecendo a exigência de 12 contribuições mensais. Contudo, tal carência é dispensada em casos de:

- Acidente de qualquer natureza;
 - Doença profissional ou do trabalho;
 - Doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelo Ministério da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;
- Para a concessão de auxílio-doença não se exige comprovação de que o segurado esteja completamente incapaz para o exercício de qualquer trabalho. Para a concessão do auxílio-doença, exige-se a incapacidade para exercício da atividade laboral habitual do segurado.
 - **ATENÇÃO:** A Lei nº 14.441/2022 inseriu o § 14 ao art. 60 da Lei nº 8.213 prevendo a possibilidade de o benefício ser concedido sem perícia, unicamente com base na análise documental. Veja:

Art. 60, § 14. Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência poderá estabelecer as condições de dispensa da emissão de parecer conclusivo da perícia médica federal quanto à incapacidade laboral, hipótese na qual a concessão do benefício de que trata este artigo será feita por meio de análise documental, incluídos atestados ou laudos médicos, realizada pelo INSS.

- **AUXÍLIO-ACIDENTE:** O auxílio-acidente é um benefício com caráter indenizatório em razão da consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza (não apenas de trabalho), que resultar sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
- Não é necessário a incapacidade total para o trabalho, mas sim, consolidadas as lesões decorrentes do acidente, o segurado tem que se dedicar a outra atividade, na qual, por certo, terá rendimento menor.
- São exigidos três requisitos para a concessão do auxílio-acidente:

- o indivíduo possui a qualidade de segurado da previdência social;
 - o segurado sofreu um acidente de qualquer natureza (não precisa ser acidente do trabalho);
 - houve uma redução da capacidade laboral para o trabalho habitual.
- Vale ressaltar que o auxílio-acidente não está sujeito ao cumprimento de carência (art. 26, I, da Lei nº 8.213/91).

AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA	Incapacidade temporária para as atividades habituais. Passível de recuperação.
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE	Incapacidade total e permanente (definitiva).
AUXÍLIO-ACIDENTE	Indenização ao segurado em razão da redução de sua capacidade laborativa em relação às atividades exercidas quando ocorreu o acidente.

● APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS:

APOSENTADORIA POR IDADE:
65 anos se homem e 62 anos se mulher. Reduz em 5 anos para os trabalhadores rurais e para quem exerce suas atividades em regime de economia familiar. Benefício programado: Carência de 180 contribuições mensais (cuidado com a regra de transição).
VALOR: Proporcional ao número de contribuições: 70% do SB acrescido de 1% por grupo de 12 contribuições, não podendo ultrapassar 100% do SB. Somente aplica o FP se melhorar o benefício.

APOSENTADORIA RURAL:
Empregado rural, contribuinte individual rural (no inclui o dono da fazenda), trabalhado avulso rural e segurado especial. Homem 60 anos, mulher 55 anos. Deve comprovar o EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, ainda que e forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por

tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido.

Não demanda carência, apenas deve provar que trabalhou no campo por 180 meses. A prova tem que ser contemporânea aos fatos que se pretende provar.

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO:

Regra 1: 86/96 progressiva: Não há idade mínima. Tempo mínimo de contribuição de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Total resultante da soma da idade e do tempo de contribuição deve ser de 86 pontos para as mulheres e de 96 pontos para os homens. Carência de 180 contribuições mensais. A aplicação do fator previdenciário para o cálculo desse benefício é opcional.

Regra 2: 30/35 anos de contribuição (sem atingimento da pontuação 86/96): Não há idade mínima. Tempo mínimo de contribuição de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Carência de 180 contribuições mensais. A aplicação do fator previdenciário para o cálculo desse benefício é obrigatória.

Regra 3: para aposentadoria proporcional: Segurado com idade mínima de 48 anos (mulher) e 53 anos (homem). Tempo total de contribuição: 25 anos de contribuição + o tempo adicional (mulher), 30 anos de contribuição + o tempo adicional (homem). Carência de 180 contribuições mensais. Aplicação obrigatória do fator previdenciário.

Atenção: A aposentadoria proporcional foi extinta pela Emenda Constitucional 20/98. Porém, tendo em vista as regras de transição estabelecidas pela EC 20, os segurados filiados ao RGPS até 16/12/98 (somente estes) ainda têm direito à aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

A contribuição do contribuinte individual e do segurado facultativo é igual a 20% do Salário de Contribuição. Se contribuir, nestes dois casos com 11% do salário-mínimo, abre mão da aposentadoria por tempo.

Incide FP na aposentadoria do professor, que não é especial, mas reduz em 5 anos de contribuição para aqueles que exercem efetiva atividade de magistério na educação infantil e ensinos fundamental e médio.

O que é considerado tempo de contribuição? Período de exercício de atividade remunerada, contribuição como segurado facultativo, serviço militar, salário maternidade, período em que o segurado esteve recebendo auxílio doença ou aposentadoria por invalidez entre períodos de atividade (não como carência), período em que o segurado esteve recebendo benefício por acidente de trabalho, intercalado ou não, e tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à competência novembro de 1991 (não contributivo).

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA:

Concedido ao idoso com 65 anos ou pessoa com deficiência, desde que necessitados.

Súmula 80 do TNU: Nos pedidos de benefício de prestação continuada (LOAS), tendo em vista o advento da Lei 12.470/11, para adequada valoração dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por assistente social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio social pelo requerente.

A Lei n. 8.742/93 prevê, em seu Art. 20, § 3º, que é considerado incapaz de prover a sua manutenção a pessoa com deficiência ou idosa cuja família tenha renda mensal per capita inferior a $\frac{1}{4}$ (um quarto) do salário-mínimo.

Acontece que o critério legal ofende o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que as condições de miserabilidade podem ser constatadas por outros modos, justificando a imprescindibilidade de analisar cada caso em especial.

Assim, a **natureza do requisito não é *jure et jure* (absoluta) devendo ser analisadas as demais condições do caso concreto**, ainda que, matematicamente, o valor seja igual ou superior a $\frac{1}{4}$ do salário-mínimo em vigência, além de levar em consideração as condições subjetivas do requerente.

SALÁRIO-MATERNIDADE:

Para viabilizar que o segurado se afaste do trabalho para se dedicar ao filho. Substitui a renda do trabalho.

CARÊNCIA: 10 contribuições mensais para contribuinte individual e segurado facultativo (redução proporcional em caso de parto antecipado) e segurada especial; INDEPENDENTE de carência o empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso; DISPENSA carência o segurado especial que comprovar que trabalhou no campo por 12 meses imediatamente anteriores ao do início do benefício (art. 39, parágrafo único, da Lei de Benefícios).

VALOR: Renda Mensal igual à remuneração integral do empregado e trabalhador avulso; último salário de contribuição do empregado doméstico; 1/12 avos da produção rural com contribuição ou 1 salário-mínimo ao segurado especial; e média dos últimos 12 salários de contribuição do contribuinte individual e segurado facultativo.

Não incide contribuição previdenciária sobre benefícios concedidos no RGPS, SALVO salário maternidade.

ÚNICO benefício que NÃO há limite do teto do RGPS é o salário maternidade. Aplica o teto dos servidores públicos.

SALÁRIO-FAMÍLIA:

Auxiliar o segurado no sustento dos seus dependentes. Devido ao trabalhador em razão do filho ou equiparado a filho menor de 14 anos ou inválido de qualquer idade.

VALOR: O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2023, é de R\$ 59,82 (cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) para o segurado com remuneração mensal não superior a R\$ 1.754,18 (mil setecentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos).

RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO: Empresa ou empregador doméstico mensalmente junto com o salário, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições ao INSS.

PENSÃO POR MORTE:

É o benefício previdenciário concedido aos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não. Trata-se de prestação continuada, substituidora da remuneração que o segurado falecido recebia em vida. A pensão por morte poderá ser concedida provisoriamente em caso de morte presumida do segurado, assim declarada pela autoridade judicial competente depois de seis meses de ausência. A pensão por morte será paga no mesmo valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento (100% do salário de benefício), INEXISTINDO CARÊNCIA.

Atenção, a pensão por morte passou por mudanças no ano de 2019, assim, é recomendável que se faça uma leitura atenta do artigo 74 e seguintes da Lei 8.213/91.

AUXÍLIO-RECLUSÃO:

Benefício previdenciário pago aos dependentes do segurado que for preso em regime fechado desde que ele (segurado) tenha baixa renda, não receba remuneração da empresa durante a prisão, nem esteja em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência.

CARÊNCIA: 24 contribuições mensais (art. 25, inciso IV, da Lei 8.213/91).

Atenção, o auxílio-reclusão sofreu mudanças no ano de 2019, assim, é recomendável que se faça uma leitura atenta do artigo 80 da Lei 8.213/91.

O Seguro Desemprego NÃO é um benefício previdenciário.

Único caso de INCAPACIDADE SOCIAL: Comprovado que o requerente é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face à elevada estigmatização social da doença.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula 657-STJ:** Atendidos os requisitos de seguradora especial no RGPS e do período de carência, a indígena menor de 16 anos faz jus ao salário-maternidade.

- É constitucional a regra de que a aposentadoria por incapacidade permanente será calculada com base em 60% da média dos salários de contribuição (art. 26, § 2º, III, EC nº 103/2019). Precedente: RE 1.469.150/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, redator do acórdão Min. Cristiano Zanin, julgado em 18/12/2025 (Repercussão Geral – Tema 1.300) (Info 1203 do STF).
- Para calcular se o segurado preso é de baixa renda, deve-se dividir a soma dos salários por 12, mesmo havendo meses em que ele não trabalhou. Precedente: AREsp 2.819.695-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 16/12/2025 (Info 28 do STJ - Edição Extraordinária).
- O segurado filiado ao INSS que se enquadre na regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/1999 não pode escolher a forma de cálculo prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991, ainda que lhe seja mais vantajosa (não se admite a revisão da vida toda). Precedente: RE 1.276.977 ED/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 26/11/2025 (Repercussão Geral – tema 1.102) (Info 1200 do STF).
- É constitucional a previsão da alta programada (fixação da Data de Cessação do Benefício - DCB) referente ao auxílio-doença (art. 60, §§ 8º e 9º, Lei 8.213/1991). Precedente: RE 1.347.526/SE, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 15/09/2025 (Repercussão Geral – Tema 1.196) (Info 1190 do STF).
- Contribuinte individual não cooperado pode ter direito à aposentadoria especial se demonstrar exposição a agentes nocivos. Precedente: REsp 2.163.429-RS e REsp 2.163.998-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgados em 10/9/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1291) (Info 862 do STJ).
- É constitucional a aplicação do fator previdenciário aos casos alcançados pela regra de transição do art. 9º da EC nº 20/1998, que estabeleceu condições diferenciadas para aposentadoria proporcional aos segurados já filiados ao RGPS antes de

16.12.1998. Precedente: RE 639.856/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/08/2025 (Repercussão Geral – Tema 616) (Info 1186 do STF).

- O período de recebimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, em razão de tutela provisória posteriormente revogada, não pode ser somado ao seu tempo de contribuição com a finalidade de obter a aposentadoria. Precedente: REsp 1.457.398-SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 13/5/2025 (Info 855 do STJ).

- Segurados não precisam devolver valores recebidos do INSS, até 05/04/2024, com base na tese da revisão da vida toda. Precedente: ADI 2.111 ED-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 10/04/2025 (Info 1173 do STF).

- É constitucional a cumulação do auxílio-suplementar por acidente de trabalho com a aposentadoria por invalidez, desde que esta tenha sido concedida segundo as condições implementadas na vigência da Lei nº 8.213/1991, mas antes de 11.11.1997. Precedente: RE 687.813/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 17/02/2025 (Repercussão Geral – Tema 599) (Info 1165 do STF).

- Valores pagos a gestantes afastadas durante a pandemia de COVID-19 têm natureza de remuneração regular e não de salário-maternidade, não sendo passíveis de compensação com contribuições previdenciárias. Precedentes: REsp 2.160.674-RS e REsp 2.153.347-PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 6/2/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1290) (Info 840 do STJ).

- É constitucional a Lei 13.135/2015, que tornou mais rígidas as regras de concessão e duração da pensão por morte. Precedente: ADI 5.389/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 21/10/2024 (Info 1155 do STF).

- Não é possível enquadrar como salário-maternidade os valores pagos às empregadas gestantes afastadas por força do disposto na Lei 14.151/2021, enquanto

durar o respectivo afastamento. Precedentes: STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 2.109.930-PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 4/6/2024 (Info 815).

STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 2.119.714-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 12/8/2024 (Info 822).

- STF não admite a revisão da vida toda.

Tese fixada: A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável. Precedente: ADI 2.110/DF e ADI 2.111/DF, julgado em 21/03/2024 (Info 1129 do STF).

- É inconstitucional o inciso III do art. 25 da Lei 8.213/91, que exigia carência apenas para três espécies de seguradas. Precedente: ADI 2.110/DF e ADI 2.111/DF, julgado em 21/03/2024 (Info 1129 do STF).

- Não há prescrição de fundo de direito nas ações em que se busca a concessão do BPC-LOAS. Precedente: REsp 1.803.530-PE, julgado em 22/11/2023 (Info 796 do STJ).

- São constitucionais os novos critérios de cálculo da pensão por morte trazidos pelo art. 23 da EC 103/2019.

É constitucional o art. 23, caput, da Emenda Constitucional 103/2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social.

O dispositivo impugnado teve como propósito a restauração do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, de modo que inexistente ofensa ao princípio da contributividade. Precedente: ADI 7.051/DF, julgado em 24/6/2023 (Info 1101 do STF).

- É possível o reconhecimento do tempo de serviço rural mediante a apresentação de início de prova material, desde que corroborado por testemunhos idôneos. Precedente: AgInt no AREsp 2.147.830-SP, julgado em 19/6/2023 (Info 782 do STJ).

- Para a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência, disciplinado na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, não cabe ao intérprete exigir requisitos mais rígidos do que aqueles previstos para a sua concessão. Precedente: REsp 1.962.868-SP, julgado em 21/3/2023 (Info 770 do STJ).

- É inconstitucional — por ofensa aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana — norma que prevê o pagamento da aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental somente ao curador do segurado, condicionado à apresentação do termo de curatela, ainda que provisório.

Tese fixada pelo STF:

“A enfermidade ou doença mental, ainda que tenha sido estabelecida a curatela, não configura, por si, elemento suficiente para determinar que a pessoa com deficiência não tenha discernimento para os atos da vida civil.”. STF. Plenário. RE 918315/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 16/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 1.096) (Info 1080).

- A sentença trabalhista homologatória de acordo somente será considerada início válido de prova material, para os fins do art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, quando fundada em elementos probatórios contemporâneos dos fatos alegados, aptos a evidenciar o exercício da atividade laboral, o trabalho desempenhado e o respectivo período que se pretende ter reconhecido, em ação previdenciária. STJ. 1ª Seção. PUIL 293-PR, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. para acórdão Min. Assusete Magalhães, julgado em 14/12/2022 (Info 762).

- É possível a aplicação da regra mais vantajosa à revisão da aposentadoria de segurados que tenham ingressado no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até o dia anterior à publicação da Lei nº 9.876/99, que criou o fator previdenciário e

alterou a forma de apuração dos salários de contribuição para efeitos do cálculo de benefício, dele excluindo as contribuições anteriores a julho de 1994. Tese fixada pelo STF:

“O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei nº 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. STF. Plenário. RE 1276977/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 1/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 1102) (Info 1078).

- O tamanho da propriedade não descaracteriza, por si só, o regime de economia familiar, caso estejam comprovados os demais requisitos legais para a concessão da aposentadoria por idade rural. STJ. 1ª Seção. REsp 1947404-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 23/11/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1115) (Info 758).

- Caso concreto: participante do plano de previdência morreu; companheira ajuizou ação contra o administrador do plano pedindo a concessão de pensão por morte; ocorre que junto ao plano já constam outras duas beneficiárias (mãe e ex-esposa do falecido); essas duas beneficiárias devem figurar no polo passivo; há litisconsórcio passivo necessário e unitário.

Na ação em que o autor requer a concessão do benefício de pensão por morte, há litisconsórcio passivo necessário e unitário entre o administrador do plano de previdência complementar e os demais beneficiários do falecido participante, considerando que a decisão de procedência atinge a esfera jurídica destes, prejudicando-os na medida em que acarreta a redução proporcional do valor a eles devido, diante da repartição do benefício previdenciário. STJ. 3ª Turma. REsp 1993030-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/09/2022 (Info 752).

- O marco inicial da fluência do prazo decadencial, previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91, quando houver pedido de revisão da renda mensal inicial (RMI) para incluir verbas remuneratórias recebidas em ação trabalhista nos salários de

contribuição que integraram o período básico de cálculo (PBC) do benefício, deve ser o trânsito em julgado da sentença na respectiva reclamatória. STJ. 1ª Seção. REsp 1947419-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 24/08/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1117) (Info 746).

- Para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento de atividade rural referente a períodos posteriores à edição da Lei nº 8.213/91, faz-se necessário o recolhimento de contribuições previdenciárias.

Não há norma legal que autorize o cômputo de tempo de serviço rural, laborado após o advento da Lei nº 8.213/91 e em regime de economia familiar, independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias, exceção feita às hipóteses de concessão de benefícios mínimo. STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1991852-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 22/08/2022 (Info 750).

- Caso adaptado: Regina recebe, desde 12/12/1989, pensão por morte do INSS decorrente do falecimento de seu marido. Em 05/07/2019, Regina ajuizou ação contra o INSS pedindo a revisão do benefício. A pensionista fundamentou seu pedido no art. 144 da Lei nº 8.213/91.

O pedido está fulminado pela decadência. Considerando que o benefício originário é anterior ao ano de 1997 e que a ação foi ajuizada em 5/7/2019, verifica-se que, quando feito o pedido revisional, já havia decorrido o prazo decadencial (10 anos), nos termos do art. 103 da Lei nº 8.213/91. Incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997). STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 2013778-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/06/2022 (Info 748).

- O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à

manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa. STJ. 1ª Seção. REsp 1767789-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 08/06/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1018) (Info 740).

- Nos termos do Tema 526/STF, é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. STJ. Corte Especial. AgInt no RE nos EDcl no AgRg no Ag 1424071-RO, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 07/06/2022 (Info 757).

- Após o advento da Lei nº 9.876/99, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário-de-contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto previdenciário. STJ. 1ª Seção. REsp 1870793-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 11/05/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1070) (Info 736).

- Não incide contribuição previdenciária patronal sobre verbas de caráter indenizatório. Por outro lado, se a verba possuir natureza remuneratória, destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de cálculo da referida exação.

Os valores descontados a título de contribuição previdenciária e de imposto de renda retido na fonte integram a remuneração do empregado e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros e ao RAT.

A retenção do tributo pela fonte pagadora, tal como ocorre no imposto de renda retido na fonte e na contribuição previdenciária a cargo do empregado, representa

autêntico instrumento de praticidade, expediente garantidor do cumprimento da obrigação tributária. STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1951995-RS, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF da 5ª Região), julgado em 17/05/2022 (Info 739).

- A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago. STJ. 1ª Seção. Pet 12482-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 11/05/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 692) (Info 737).

- As contribuições previdenciárias não recolhidas no momento oportuno sofrerão o acréscimo de multa e de juros apenas quando o período a ser indenizado for posterior à edição da Medida Provisória nº 1.523/96 (convertida na Lei nº 9.528/97). STJ. 1ª Seção. REsp 1914019-SC, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 11/05/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1103) (Info 737).

- Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, observando-se, no caso de desconto em folha de pagamento, o limite de 10% (dez por cento) da renda mensal do benefício previdenciário até a satisfação integral do valor a ser restituído. Situação diferente ocorre no caso em que os valores (parcelas de natureza alimentar) foram recebidos, durante anos, por força de sentença transitada em julgado. Neste caso, é inequívoca a boa-fé objetiva da parte. STJ. 4ª Turma. AREsp 1775987-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03/05/2022 (Info 735).

- Caso concreto: João requereu administrativamente a aposentadoria. O INSS indeferiu o pedido. Como não teve direito ao benefício, João continuou trabalhando. Ele, no entanto, ajuizou ação pedindo a concessão da aposentadoria. O Poder Judiciário reconheceu que deveria ter recebido a aposentadoria e concedeu o

benefício determinando o pagamento retroativo das parcelas desde o requerimento administrativo. Ocorre que João havia sido demitido sem justa causa e estava recebendo seguro-desemprego. Assim, durante alguns meses João receberia seguro-desemprego mais aposentadoria. Isso é possível? Não. Há vedação no art. 124, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91: Art. 124 (...) Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente. O que fazer nesse caso?

Deverão ser pagos os valores atrasados da aposentadoria, abatendo-se os valores já recebidos a título de seguro-desemprego do montante devido. Ex: se ele tinha R\$ 10 mil para receber de aposentadoria atrasada, mas recebeu R\$ 2 mil de seguro-desemprego, ficará com R\$ 8 mil. STJ. 1ª Turma. REsp 1982937-SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), julgado em 05/04/2022 (Info 733).

- A possibilidade de cumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei n. 8.213/1991, promovida em 11/11/1997 pela Medida Provisória n. 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei n. 9.528/1997, sendo irrelevante a data do termo inicial do benefício. STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1907861-RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. Acđ. Min. Regina Helena Costa, julgado em 22/03/2022 (Info 731).

Obs.: existe uma súmula aprovada em 26/03/2014, que diz isso:

Súmula 507-STJ: A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do artigo 23 da Lei 8.213/91 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho.

- O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido através do Nível de Exposição Normalizado (NEN).

Ausente tal informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço. Precedente: REsp 1886795-RS (Recurso Repetitivo - Tema 1083) (Info 719).

- No dia 09/12/2020, o STJ, ao apreciar o Resp 1.830.508-RS, decidiu que é possível reconhecer como tempo especial a atividade de vigilante mesmo após normas de 1995 e 1997, mas isso depende de prova da nocividade.

Ao julgar embargos de declaração, o STJ deixou expressamente previsto que esse entendimento vale mesmo após a EC 103/2019:

É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, mesmo após EC 103/2019, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei nº 9.032/95 e ao Decreto nº 2.172/97, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por qualquer meio de prova até 05/03/1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do Segurado. Precedente: EDcl no REsp 1830508-RS (Recurso Repetitivo – Tema 1031) (Info 711).

- Não é possível a extensão do auxílio contido no art. 45 da lei 8.213/1991, também chamado de auxílio de grande invalidez ou auxílio-acompanhante, para todos os segurados aposentados que necessitem de ajuda permanente para o desempenho de atividades básicas da vida diária. Precedente: RE 1221446/RJ (Repercussão Geral – Tema 1095) (Info 1022).

Tese fixada pelo STF:

No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas as espécies de aposentadoria.

- O art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91 não impede o reconhecimento judicial do direito do segurado ao benefício aposentadoria especial com efeitos financeiros desde a data

do requerimento administrativo, se preenchidos nessa data todos os requisitos legais, mesmo que ainda não tenha havido o afastamento das atividades especiais.

Não é possível condicionar o reconhecimento do direito à implementação da aposentadoria especial ao prévio desligamento do vínculo laboral em que exercida atividade em condições especiais, uma vez que, dessa forma, estar-se-ia impondo ao segurado que deixasse de exercer a atividade que lhe garante a subsistência antes da concessão definitiva do benefício substitutivo de sua renda. Precedente: REsp 1764559/SP (Info 690).

- Incide o fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição de professor vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, independente da data de sua concessão, quando a implementação dos requisitos necessários à obtenção do benefício se der após o início de vigência da Lei nº 9.876/99, ou seja, a partir de 29/11/1999. Precedente: REsp 1808156-SP (Recurso Repetitivo – Tema 1011) (Info 685).

- O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91. Precedente: REsp 1729555-SP, (Recurso Repetitivo – Tema 862) (Info 700).

- É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Precedente: RE 883168/SC (Repercussão Geral – Tema 526) (Info 1024).

- **Prazo decadencial para revisão de negativa de concessão de benefício previdenciário é inconstitucional (é inconstitucional a nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/91 dada pela Lei 13.846/2019).** Precedente: STF. Plenário. ADI 6096, Rel. Edson Fachin, julgado em 13/10/2020.

- **É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.** STF. Plenário. RE 1072485, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 31/08/2020 (Repercussão Geral – Tema 985) (Info 993 – clipping).
- O segurado que tenha provado o desempenho de serviço rurícola em período anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, embora faça jus à expedição de certidão nesse sentido para mera averbação nos seus assentamentos, somente tem direito ao cômputo do aludido tempo rural, no respectivo órgão público empregador, para contagem recíproca no regime estatutário se, com a certidão de tempo de serviço rural, acostar o comprovante de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias, na forma da indenização calculada conforme o dispositivo do art. 96, IV, da Lei nº 8.213/91. STJ. 1ª Seção. REsp 1682678-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 624).
- Não encontra previsão legal a exigência de comprovação de que o segurado esteja completamente incapaz para o exercício de qualquer trabalho para concessão do benefício de auxílio-doença. STJ. 1ª Turma. REsp 1474476-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 05/04/2018 (Info 623).
- Compete à Justiça ESTADUAL julgar ações contra o INSS pleiteando benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, ainda que relacionados com segurado especial. Assim, a teor das Súmulas 15 do STJ e 501 do STF, deve-se reconhecer a competência da Justiça ESTADUAL para a concessão de benefícios derivados de acidente de trabalho aos segurados especiais. STJ. 1ª Seção. AgInt no CC 152.187/MT, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/12/2017.
- Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei nº 8.213/91), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de

contribuição. STJ. 1ª Seção. REsp 1.485.417-MS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/11/2017 (recurso repetitivo) (Info 618).

- O segurado especial, cujo acidente ou moléstia é anterior à vigência da Lei n. 12.873/2013, que alterou a redação do inciso I do artigo 39 da Lei n. 8.213/1991, não precisa comprovar o recolhimento de contribuição como segurado facultativo para ter direito ao auxílio-acidente. STJ. 1ª Seção. REsp 1361410-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 08/11/2017 (recurso repetitivo) (Info 619). Obs: depois da Lei nº 12.873/2013 o segurado especial continua tendo direito ao auxílio-acidente sem precisar comprovar o recolhimento de contribuição como segurado facultativo. Assim, a tese seria melhor redigida se afirmasse o seguinte: O segurado especial, seja antes ou depois da Lei nº 12.873/2013, tem direito ao auxílio-acidente sem precisar comprovar o recolhimento de contribuição como segurado facultativo.

- **O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei n. 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.** STJ. 1ª Seção. REsp 1411258-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 11/10/2017 (recurso repetitivo) (Info 619). No mesmo sentido: STJ. Corte Especial. EREsp 1141788-RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 7/12/2016 (Info 595).

- **Não é permitida a acumulação de mais de um auxílio-acidente.** Assim, o segurado, vítima de novo infortúnio, não tem direito à cumulação de mais de um auxílio-acidente. Contudo, havendo novo infortúnio, admite-se recalcular o benefício que já vinha sendo pago, somando-se ao salário de contribuição vigente no dia do segundo acidente, a fim de se obter um valor melhorado. STJ. 2ª Turma. REsp 1670551/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 27/06/2017.

- **A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) não exige incapacidade absoluta de pessoa com deficiência para concessão do Benefício de Prestação Continuada.** STJ. 1ª Turma. REsp 1404019-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27/6/2017 (Info 608).
- **É legítima a aplicação do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria do professor da educação básica, ressalvados os casos em que o segurado tenha completado tempo suficiente para a concessão do benefício antes da edição da Lei nº 9.876/99.** STJ. 1ª Turma. REsp 1599097-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Sérgio Kukina, por maioria, julgado em 20/6/2017 (Info 607). STJ. 2ª Turma. EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1490380/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 9/6/2015.
- **Súmula Vinculante n. 3:** Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.
- **Súmula n. 5 da TNU:** A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até a lei 8213/91, pode ser reconhecida para fins previdenciários (*tempus regit actum*).
- **Súmula n. 6 da TNU:** A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início de prova material da atividade rurícola.
- **Súmula n. 14 TNU:** para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício.

- **Súmula n. 34 da TNU:** Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar.
- **Súmula n. 37 da TNU:** A pensão por morte, devida ao filho até os 21 anos de idade, não se prorroga pela pendência do curso universitário.
- **Súmula n. 41 da TNU:** A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana NÃO IMPLICA, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto.
- **Súmula n. 44 da TNU:** Para efeito de aposentadoria urbana por idade, a tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente.

Ano de Implementação das Condições	Meses de Contribuição Exigidos
1991	60 meses
1992	60 meses
1993	66 meses
1994	72 meses
1995	78 meses
1996	90 meses
1997	96 meses
1998	102 meses
1999	108 meses
2000	114 meses
2001	120 meses
2002	126 meses
2003	132 meses
2004	138 meses

2005	144 meses
2006	150 meses
2007	156 meses
2008	162 meses
2009	168 meses
2010	174 meses
2011	180 meses

- **Súmula n. 45 da TNU:** Incide correção monetária sobre o salário-maternidade desde a época do parto, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
- **Súmula n. 46 da TNU:** O exercício de atividade urbana intercalada NÃO impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto.
- **Súmula n. 47 da TNU:** Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.
- **Súmula n. 52 da TNU:** Para fins de concessão de pensão por morte, é incabível a regularização do recolhimento de contribuições de segurado contribuinte individual posteriormente a seu óbito, exceto quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresa tomadora de serviços.
- **Súmula n. 53 da TNU:** Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social.
- **Súmula n. 54 da TNU:** Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência **deve ser aferido no**

período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima.

- **Súmula n. 55 da TNU:** A conversão do tempo de atividade especial em comum deve ocorrer com aplicação do fator multiplicativo em vigor na data da concessão da aposentadoria.

- **Súmula n. 62 da TNU:** O segurado contribuinte individual pode obter reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários, desde que consiga comprovar exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física.

Atenção: Nota-se que a jurisprudência da TNU é contrária à restrição trazida pelo RPS, nos termos do texto acima transcrito.

- **Súmula n. 72 da TNU:** É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou.

- **Súmula n. 73 da TNU:** O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social.

- **Súmula n. 76 da TNU:** A averbação de tempo de serviço rural não contributivo não permite majorar o coeficiente de cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por idade previsto no art. 50 da Lei nº 8.213/91.

- **Súmula n. 77 da TNU:** O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.

- **Súmula n. 78 da TNU:** Comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social da doença.
- **Súmula n. 44 do STJ:** A definição, em ato regulamentar, de grau mínimo de disacusia, não exclui, por si só, a concessão do benefício previdenciário.
- **Súmula n. 149 do STJ:** A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.
- **Súmula n. 272 do STJ:** O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de serviço, se recolher contribuições facultativas.
- **Súmula n. 336 do STJ:** A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente.
- **Súmula n. 340 do STJ:** A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
- **Súmula n. 416 do STJ:** É devida pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de sua aposentadoria até a data do seu óbito.
- **Súmula n. 507 do STJ:** A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do artigo 23 da Lei 8.213/91 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho.

- **Súmula n. 576 do STJ:** Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.
- **Súmula n. 577 do STJ:** É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentando, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório.

META 131

EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 10. Extinção do contrato de trabalho. Espécies. Justas causas de despedida do empregado. Culpa recíproca. Despedida indireta. Dispensa arbitrária. Direitos do empregado decorrentes da extinção. Aviso prévio. Programas de demissão voluntária.

Na PF: 19 Justa causa de despedida do empregado. 20 Rescisão do contrato de trabalho. 20.1 Constitucionalidade da rescisão do contrato de trabalho decorrente da extinção de Autarquias e Fundações Públicas. (...) 22 Indenizações em decorrência de dispensa do empregado.

Na PFN: 5. Extinção do contrato de trabalho. Espécies. Justas causas de despedida do empregado. Culpa recíproca. Despedida indireta. Dispensa arbitrária.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler assunto **EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos da [Consolidação das Leis do Trabalho](#): 146 a 148; 477 a 486; 494; 497; 498; 500 a 503.
- Ler as Súmulas e Orientações Jurisprudenciais destacadas.
- Resolver, pelo menos, 30 questões sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO DO TRABALHO
ASSUNTO	8 CESSAÇÃO DO CONTRATO DE EMPREGO
NÍVEL	SUPERIOR
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Modalidades de Extinção do Contrato de Trabalho:

RESILIÇÃO (MANIFESTAÇÃO DAS PARTES, UNILATERAL OU BILATERAL)	- Pedido de demissão (empregado). - Dispensa SEM justa causa (empregador). - Distrato.
RESOLUÇÃO (ATO FALTOSO/ CULPA)	- Dispensa por justa causa (falta praticada pelo Empregado – art. 482, CLT). - Rescisão Indireta (falta praticada pelo empregador- art. 483 da CLT). - Culpa recíproca (ambos praticam falta grave - art. 484 e Súmula 14, TST).
RESCISÃO	Nulidade do contrato de trabalho.

RISCO DE PEGADINHA:

Regra: O pagamento que fizer *jus* o empregado será efetuado em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes.

Exceção: O pagamento que fizer *jus* o empregado será efetuado em dinheiro ou depósito bancário quando o empregado for analfabeto.

b) Hipóteses de Resolução do Contrato (ato faltoso de uma das partes):

DISPENSA POR JUSTA CAUSA (ART. 482 DA CLT)
- Ato de improbidade
- Incontinência de conduta
- Mau procedimento
- Negociação habitual ou concorrência à empresa
- Condenação criminal sem suspensão da execução da pena

- Desídia
- Embriaguez
- Violação do segredo da empresa
- Indisciplina ou insubordinação
- Abandono de emprego
- Ato lesivo à honra e à boa fama
- Ofensa física, salvo legítima defesa
- Prática de jogos de azar
- Prática de atos atentatórios à segurança nacional;
- Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (inserido pela Reforma Trabalhista).

RESCISÃO INDIRETA (ART. 483 DA CLT)

- Exigir serviços:
 - a) Superiores às forças do empregado
 - b) Vedados por lei
 - c) Contrários aos bons costumes
 - d) Alheios ao contrato
- Rigor excessivo
- Possibilidade de perigo
- Descumprimento das obrigações do contrato
- Ato lesivo à honra e à boa fama
- Ofensa física, exceto legítima defesa
- Redução do trabalho pago por peça/tarefa.

RISCO DE PEGADINHA:

A jurisprudência do TST é pacífica no sentido de que a **ausência de recolhimento dos depósitos do FGTS, ou seu recolhimento irregular**, por si só, configura **ato faltoso do empregador** cuja gravidade é suficiente para ensejar a **rescisão indireta do contrato de trabalho**.

CULPA RECÍPROCA (ART. 484 DA CLT E SÚMULA 14, TST)

- a) Empregado e empregador praticam, simultaneamente, falta grave;
- b) Reconhecida pela Justiça do Trabalho;
- c) Empregado terá direito a 50%: I) Aviso-prévio; II) 13ª salário; III) Férias proporcionais; IV) 20% da indenização do FGTS.

Obs.1. Nesse caso, o empregado está autorizado a sacar os depósitos na conta vinculada do FGTS.

Obs.2. Não tem direito ao seguro desemprego.

c) Verbas Rescisórias devidas ao trabalhador nas diferentes formas de extinção do contrato:

DISPENSA POR JUSTA CAUSA	DISPENSA SEM JUSTA CAUSA E RESCISÃO INDIRETA	PEDIDO DE DEMISSÃO	DISTRATO (INSERIDO PELA REFORMA)
-------------------------------------	---	-------------------------------	---

- Saldo de Salário (dias efetivamente trabalhados); - Férias vencidas + 1/3; - Não tem direito ao seguro-desemprego porque não se trata de desemprego involuntário.	- Saldo de salário - 13º salário proporcional; - Férias + 1/3 vencidas; - Férias + 1/3 proporcionais; - Aviso-prévio; - Indenização de 40% Sobre os depósitos do FGTS; - Saque dos depósitos do FGTS; - Seguro desemprego.	- Saldo de salário; - 13º salário proporcional; - Férias + 1/3 vencidas; - Férias + 1/3 proporcionais; - O empregado deve conceder aviso-prévio; - Não pode sacar os valores do FGTS; - Não tem direito ao seguro-desemprego porque não se trata de desemprego involuntário.	- 50% do aviso-prévio, se for indenizado. Se for trabalhado, tem direito ao valor integral; - 20% multa sobre depósitos do FGTS; - Saldo de salário; - 13º salário proporcional; - Férias vencidas + 1/3; - Férias proporcionais + 1/3.
---	---	--	--

d) Se a extinção do contrato temporário se der pelo empregador de forma imotivada:

CLT, Art. 479. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado **será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do contrato.**

Parágrafo único. Para a execução do que dispõe o presente artigo, o cálculo da parte variável ou incerta dos salários será feito de acordo com o prescrito para o cálculo da indenização referente à rescisão dos contratos por prazo indeterminado.

e) Se for o empregado que quiser, antes do termo, encerrar o contrato por tempo determinado:

CLT, Art. 480. Havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato, sem justa causa, **sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem.**

§ 1º A indenização, porém, **não poderá exceder àquela a que teria direito o empregado em idênticas condições.**

f) Cláusula Assecuratória do Direito Recíproco de Rescisão Antecipada:

CLT, Art. 481. Aos contratos por prazo determinado, que contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, **os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado.**

g) Pedido de Demissão: O empregado tem direito ao saldo de salários; Férias (vencidas, simples e proporcionais, independentemente do tempo de casa); 13º salário proporcional.

h) Culpa Recíproca: Quando o empregado e o empregador praticam infrações trabalhistas, resultando em justa causa de ambas as partes. Neste caso, algumas verbas rescisórias são devidas pela metade: multa do FGTS, aviso prévio indenizado, 13º salário proporcional e férias proporcionais acrescidas de 1/3.

i) Aposentadoria Espontânea:

- Não é causa de extinção do contrato de trabalho **se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação.**
- Por ocasião da sua dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral.

j) Atraso no Pagamento das Verbas Rescisórias:

- Multa do art. 477, CLT: Se as verbas rescisórias não forem quitadas até 10 dias contados do término do contrato, o empregador sujeita-se à multa de 1 salário do empregado.
- A massa falida não se sujeita à multa do art. 477 da CLT, mas a empresa em recuperação judicial sujeita-se à multa.
- A Administração Pública deve respeitar os prazos de pagamento das verbas rescisórias, sob pena de multa de 1 salário do empregado público:

k) Extinção Contratual por Ocorrência de Força Maior:

- O art. 18, §2º, da Lei n. 8.036/90, estabelece o pagamento de multa de 20% sobre os depósitos do FGTS, em caso de extinção contratual por ocorrência de força maior.
- O artigo 502, II, da CLT, prevê a redução pela metade das indenizações quando a despedida decorre de por motivo de força maior.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 14 do TST:** Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empregado tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais.
- **Súmula n. 171 do TST:** Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 (doze) meses (art. 147 da CLT).
- **Súmula n. 261 do TST:** O empregado que se demite antes de complementar 12 (doze) meses de serviço tem direito a férias proporcionais.

- **Súmula n. 276 do TST:** O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego. Assim, nesta última hipótese, não está o empregador obrigado a pagar o respectivo aviso prévio.
- **Súmula n. 382 do TST:** A transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime.
- **Súmula n. 388 do TST:** A Massa Falida não se sujeita à penalidade do art. 467 e nem à multa do § 8º do art. 477, ambos da CLT.
- **Súmula n. 443 do TST:** Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego.
- **Súmula n. 462 do TST:** A circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no art. 477, §8º, da CLT. A referida multa não será devida apenas quando, comprovadamente, o empregado der causa à mora no pagamento das verbas rescisórias.
- **OJ n. 238 da SDI-I:** Submete-se à multa do artigo 477 da CLT a pessoa jurídica de direito público que não observa o prazo para pagamento das verbas rescisórias, pois nivela-se a qualquer particular, em direitos e obrigações, despojando-se do "jus imperii" ao celebrar um contrato de emprego.
- **Orientação Jurisprudencial n. 356 da SDI-I:** Os créditos tipicamente trabalhistas reconhecidos em juízo não são suscetíveis de compensação com a indenização paga em decorrência de adesão do trabalhador a Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PDV).

- **Orientação Jurisprudencial n. 361 da SDI-I:** A aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação.
- **Informativo n. 165 do TST:** A proporcionalidade do aviso prévio a que se refere a Lei n. 12.506/2011 aplica-se somente aos casos em que o empregador toma a iniciativa de rescindir o contrato de trabalho. Interpretar a norma de forma diversa, ou seja, exigir que o trabalhador cumpra aviso prévio superior a trinta dias, na hipótese em que ele próprio intentar a rescisão do contrato, significaria compactuar com alteração legislativa prejudicial ao empregado. Precedente: TST-E-RR-1964- 73.2013.5.09.0009.
- **Informativo n. 261 do TST (2022):** É válida cláusula prevista em acordo coletivo de trabalho que estabelece a possibilidade de parcelamento do pagamento de verbas rescisórias. Ainda que o § 6º do art. 477 da CLT estabeleça o prazo de dez dias a partir do término do contrato para o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, nada impede que o sindicato profissional e as empresas ajustem forma diversa de pagamento das verbas rescisórias, uma vez que o direito não é elencado no rol taxativo do art. 611-B da CLT.
- **Tema n. 152 de Repercussão Geral:** A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. Precedente: RE 590415.
- As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação

deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. Precedente: RE 688.267 (**Tema 1.022**).

ATENÇÃO! Observe que, agora, o dever de motivação se estende as estatais PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO ou EXPLORADORAS DE ATIVIDADE ECONÔMICA, não havendo qualquer distinção de tratamento.

- Relativamente à **desídia no desempenho das respectivas funções pelo empregado** - art. 482, e, da CLT -, trata-se de tipo jurídico que remete à ideia de trabalhador negligente, relapso, culposamente improdutivo. A desídia é a desatenção reiterada, o desinteresse contínuo, o desleixo contumaz com as obrigações contratuais. **Para autorizar a resolução culposa de um contrato, exige, assim, regra geral, a evidenciação de um comportamento repetido e habitual do trabalhador**, uma vez que as manifestações da negligência tendem a não ser tão graves, caso isoladamente consideradas. Neste quadro, **a conduta desidiosa deve merecer exercício pedagógico do poder disciplinar pelo empregador**, com gradação de penalidades, em busca da adequada ressocialização do obreiro. Mostrando-se **ineficaz essa tentativa de recuperação, a última falta implicará na resolução culposa do contrato de trabalho**. É claro que pode existir conduta desidiosa que se concentre em um único ato, excepcionalmente grave. Embora não se trate de regra geral, se isso ocorrer, não há que se falar em gradação de penalidades. Precedente: AIRR-865-52.2014.5.09.0003.

- Conforme jurisprudência consolidada do Eg. TST, **não há a necessidade de aplicação prévia de outras penalidades (gradação de sanções) quando a gravidade da conduta justificar, de imediato, a rescisão do contrato de trabalho**, em razão do rompimento completo da relação de confiança existente entre as partes. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. Precedente: TST - AIRR: 5631220165050020.

- É entendimento desta Corte Superior que, nos casos de **extinção do contrato de trabalho em decorrência da morte do empregado, é inaplicável a multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT**, sendo desnecessário o ajuizamento de ação de consignação de

pagamento, com a finalidade de evitar a condenação ao pagamento da referida multa.

Precedente: TST - ARR: 112533720165030059.

- A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que, no caso de **concessão de serviço público em que ocorre a ruptura do contrato de trabalho do empregado antes que uma nova empresa assuma a concessão**, a responsabilidade pelos débitos trabalhistas direciona-se, exclusivamente à empresa antecessora, e não à concessionária sucessora da atividade explorada. Este entendimento está cristalizado no item II da **Orientação Jurisprudencial nº 225 da SBDI-1** do TST.
Precedente: TST - RR: 863520135010301.

META 132

PROVAS DO PROCESSO PENAL

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 28. Prova. Sigilo bancário e sigilo fiscal.

Na PF: 4 Da prova: conceito, princípios básicos, objeto, meios, ônus, limitações constitucionais das provas, sistemas de apreciação. Sigilo bancário e fiscal. Interceptação das comunicações. Busca e apreensão. (...)

Na PFN: 22. Ação penal: conceito, condições, pressupostos processuais.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **Compilado de Processo Penal** do curso.
- Ler os artigos 155 a 250 do [Código de Processo Penal](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **25 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL PENAL
ASSUNTO	15 DAS PROVAS
NÍVEL	SUPERIOR
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Sistemas de Avaliação de Prova:

- **Íntima convicção, livre convicção ou certeza moral do juiz.** Aplicado apenas no Tribunal do Júri (os jurados não motivam o seu voto sigiloso).

- **Prova legal, regras legais, sistema tarifário ou certeza moral do legislador.** Há resquícios desse sistema no art. 158 do CPP, que exige o exame de corpo de delito, direto ou indireto, para a formação da materialidade da infração.

CPP, Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será **indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto**, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Parágrafo único. Dar-se-á **prioridade** à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva:

- I - violência doméstica e familiar contra mulher;
- II - violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.

- **Persuasão racional convencimento racional, livre convencimento motivado, apreciação fundamentada ou prova fundamentada.** Para a formação do seu convencimento, em regra, o magistrado deve utilizar provas produzidas ao longo do processo penal, uma vez que submetidas ao contraditório e à ampla defesa.

- Excepcionalmente, é possível a utilização de provas produzidas no inquérito policial, desde que tais provas forem cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, **não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.**

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

- Diferença entre provas e elementos de informação:

ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO	PROVA
Colhidos na fase investigatória;	Em regra, é aquela produzida e colhida na fase judicial;

Não observa contraditório;	Obrigatória observância do contraditório e ampla defesa;
Não necessita de ser produzida na presença do juiz;	Precisa ser produzida na presença do juiz (princípio da identidade física do juiz). Para alguns autores, pode ser de duas espécies: • DIRETA: juiz fica frente a frente; • REMOTA: através de videoconferência.
Finalidade: Funciona para concessão de medidas cautelares; Servem para a formação da <i>opinio delicti</i> ; Funcionam como justa causa para o início do processo.	Finalidade: Auxiliar na formação da convicção do juiz.

RISCO DE PEGADINHA:

PROVAS CAUTELARES: interceptação telefônica. É a mais comum e importante delas. É de fato provas, depende de autorização judicial.

PROVA NÃO REPETÍVEL: exame pericial em vítima de lesão corporal. É aquela que deve ser feita, sob pena de desaparecimento.

PROVAS ANTECIPADAS: depoimento *ad perpetuam rei memoriam* (225 do CPP) ou art. 366 – acusado citado por edital que não comparece. Casos em que de fato são produzidas provas, dada a especificidade do caso.

b) Ônus da Prova:

• Em regra, por força do princípio da presunção de inocência, o ônus da prova é da acusação.

CPP, Art. 156. A **prova da alegação incumbirá a quem a fizer**, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

• Excepcionalmente, é ônus da defesa a prova da existência de excludentes de ilicitude e culpabilidade. É ônus da defesa a prova das causas de extinção de punibilidade e das circunstâncias que mitigam a pena.

RISCO DE PEGADINHA:

A inversão do ônus da prova na Lei de Lavagem de Dinheiro implica uma regra da distribuição do ônus, cabendo à acusação apenas demonstrar indícios suficientes da infração penal para que o magistrado possa decretar medidas assecuratórias. Tal inversão não se aplica, contudo, no momento da prolação da sentença condenatória, cabendo à acusação demonstrar a ilicitude da origem do patrimônio apreendido.

• A atividade do magistrado na produção de provas deve ser sempre complementar em prol da busca pela **verdade real**. A atividade do magistrado na colheita de provas é **RESIDUAL, SUPLETIVA ou SUBSIDIÁRIA**.

• Caso ao final do processo a atividade probatória não permita que o juiz forme o seu convencimento, deverá absolver o réu em observância ao princípio do *in dubio pro reo*.

FATOS CONSTITUTIVOS	FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS
Fato típico	Excludentes de ilicitude
Autoria ou participação	Excludentes de culpabilidade
Relação de causalidade	Causas de extinção de punibilidade
Dolo ou culpa	Circunstâncias que mitigam a pena

- O juiz em regra **PODE** agir de ofício em relação à produção de **provas DESDE QUE O PROCESSO JÁ ESTEJA INSTAURADO**, já que adotamos o sistema acusatório, cuja principal característica é a divisão entre as funções de julgador e acusador.

- Entretanto, ao juiz é **VEDADO** iniciar processos penais e produzir provas fora do processo.

- Em que pese o art. 156, I, do CPP dizer que cabe ao juiz ordenar, antes mesmo de iniciada a ação penal, a produção de provas urgentes e relevantes, o STF entende que sua aplicação deve ser restrita e só em situações excepcionais. Nesse caso, o **JUIZ ORDENA, NÃO PARTE DELE A INICIATIVA.**

c) Meios de Prova:

- É possível a utilização de **todos os meios de provas LÍCITOS.**

- São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos (Art. 5º, LVI, CF).

CPP, Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, **as provas ilícitas**, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

§ 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

§ 3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 4º (VETADO)

§ 5º O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível **não poderá proferir a sentença ou acórdão.**

- Em razão da **busca pela verdade real**, o Código de Processo Penal não é taxativo quanto aos meios de provas. As provas descritas nos arts. 158 a 250 do CPP constituem apenas **meios de prova típicos ou nominados**.

- **Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada:**

CPP, Art. 157. (...)

§ 1º São também **inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas**, salvo quando não evidenciado o **nexo de causalidade** entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

- O Código de Processo Penal apresenta temperamentos à **Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada**.

- O STF entende que, não havendo vinculação nem relação de dependência, a prova ilícita não terá o condão de contaminar as demais. Precedente: HC 84679.

RISCO DE PEGADINHA:

Apesar de a Banca CESPE considerar que as provas obtidas por meios ilícitos podem excepcionalmente ser admitidas se beneficiarem o réu, o STF garante que as provas ilícitas obtidas de forma direta ou por derivação de outras (*fruits of the poisonous tree*), independentemente do momento em que foram produzidas, são nulas (Precedente: Informativo n. 911).

d) Prova Emprestada:

- Meio de prova lícito, desde que atendidos os seguintes requisitos: mesmas partes, mesmo fato probando, a prova deve ter sido produzida sob o crivo do contraditório e deve ser produzida com o cumprimento dos requisitos legais.
- Com base na Súmula n. 591 do STJ, é permitida a utilização de prova emprestada no processo administrativo disciplinar (inclusive do processo penal), desde que devidamente autorizada pelo juízo competente (do juízo criminal competente) e respeitados o contraditório e a ampla defesa.

e) Finalidade e Objeto da Prova:

- A finalidade é convencer o juiz a respeito da verdade de um fato litigioso. No processo penal, deve se aproximar o máximo possível da verdade real.
- O objeto é provar fatos relevantes.
- **NÃO É OBJETO DE PROVA** (o que não precisa ser provado): Fato notório, fatos que contêm uma presunção legal absoluta, fatos impossíveis, fatos axiomáticos ou intuitivos, fatos inúteis ou irrelevantes e presunções legais.

f) Provas em Espécie:

f.1) Prova pericial e cadeia de custódia:

- O exame de corpo de delito é uma das formas de prova pericial.

CPP, Art. 158. Quando a **infração deixar vestígios**, será **indispensável o exame de corpo de delito**, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Parágrafo único. Dar-se-á **prioridade à realização do exame de corpo de delito** quando se tratar de crime que envolva:

- I - violência doméstica e familiar contra mulher;
- II - violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.

- Tanto o STF quanto o STF entendem que o exame de corpo de delito indireto pode ser realizado sem a confecção formal de um laudo pericial.

- A cadeia de custódia deve ser entendida como um mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e examinadas, assegurando que correspondem ao caso investigado.

CPP, Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o **conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes**, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.

§ 3º **Vestígio** é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.

• Existindo quebra da cadeia de custódia – irrelevante se ocasionada de boa ou má-fé –, a evidência não deve ser reconhecida como prova.

• Em face do risco da inutilização da prova com a quebra da cadeia de custódia, o Código de Processo Penal especifica todas as etapas do rastreamento do vestígio (Art. 158-B do CPP).

f.2) Interrogatório:

• Ato personalíssimo porque o próprio acusado poderá prestar depoimento em juízo.

CPP, Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na **presença de seu defensor, constituído ou nomeado.**

§ 1º O interrogatório do réu preso será realizado, em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares bem como a presença do defensor e a publicidade do ato.

§ 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;

II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;

III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;

IV - responder à gravíssima questão de ordem pública.

§ 3º Da decisão que determinar a realização de interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 (dez) dias de antecedência.

§ 4º Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento de que tratam os arts. 400, 411 e 531 deste Código.

§ 5º Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor; se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso.

- Por ser um meio de exercício da autodefesa, o acusado pode se calar sem que seu silêncio seja interpretado em seu desfavor.

- É regido pela espontaneidade.

- O STF entende que a falta de oportunidade do interrogatório enseja a nulidade relativa do feito. Precedente: HC 82.933.

- O direito ao silêncio **NÃO ABRANGE** o direito de falsear a verdade quanto a identidade pessoal. Precedente: HC 72.377.

RISCO DE PEGADINHA:

O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 640.139/DF, cuja repercussão geral foi reconhecida, entendeu de modo diverso, assentando que o princípio constitucional da ampla defesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente.

f.3) Confissão:

- O silêncio não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa.

CPP, Art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância.

Art. 198. O **silêncio do acusado não importará confissão**, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz.

Art. 199. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos, observado o disposto no art. 195.

Art. 200. A confissão será **divisível e retratável**, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto.

- Nem mesmo a confissão é suficiente para sustentar, sozinha, a condenação. Deve ser confrontada com as demais provas do processo.
- O direito ao silêncio é desdobramento do princípio de presunção de inocência.

- O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado (Art. 5º, LXIII da CF).

f.4) Perguntas ao ofendido:

- O ofendido, por ser vítima da infração penal, não é considerado testemunha.

CPP, Art. 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 1º Se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

- Ele não tem o compromisso de dizer a verdade, não cometendo crime de falso testemunho.
- Todavia é possível sua condução coercitiva se, intimado, não comparecer em juízo sem justo motivo para depor. Neste caso, comete crime de desobediência.
- Não possui direito ao silêncio.

f.5) Testemunhas:

- Diferentemente do Direito Processual Civil, toda pessoa tem capacidade para testemunhar.

CPP, Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha.

Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade.

Art. 204. O **depoimento será prestado oralmente**, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito.

Parágrafo único. **Não será vedada** à testemunha, entretanto, **breve consulta a apontamentos**.

- A testemunha **não tem direito ao silêncio**. Todavia, poderá se calar apenas e tão somente em relação aos fatos que possam incriminá-la. Precedente: HC 79812.
- Em razão de laços de afinidade, o Código de Processo Penal dispensa o dever de depor: ascendente, descendente, afim em linha reta, cônjuge – inclusive companheiro – ainda que separado, irmão, pai, mãe filho adotivo do réu), salvo se não for possível, de outro modo, obter-se a prova do fato.
- **Súmula n. 155 do STF:** A testemunha que reside fora do juízo será ouvida por carta precatória. As partes devem ser intimadas acerca da expedição da carta precatória, sob pena de nulidade do feito.
- A presença do réu na audiência a ser realizada pelo juízo deprecado é meramente facultativa.
- Perguntas são formuladas às testemunhas diretamente pelas partes. No Tribunal do Júri, os jurados não podem fazer perguntas diretamente ao ofendido e às testemunhas.
- Apenas após as perguntas direta das partes é que o juiz poderá formular as suas perguntas complementares. Caso ocorra a inversão da ordem das perguntas formuladas, haverá nulidade relativa. Precedente: Informativos n. 421 e 423 do STJ.

f.6) Reconhecimento de pessoas e coisas:

- Não apenas o agente delitivo pode ser reconhecido. É possível o reconhecimento de testemunhas e até do ofendido.

- A diligência pode ser realizada tanto na fase policial, como na fase judicial.

CPP, Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o **reconhecimento de pessoa**, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Art. 227. No **reconhecimento de objeto**, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável.

Art. 228. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, **cada uma fará a prova em separado**, evitando-se qualquer comunicação entre elas.

- O STF admite o reconhecimento de pessoas ou coisas por meio de fotografias. Precedente: HC 74267-0).

f.7) Acareação:

- Os acareados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergência das declarações anteriormente prestadas

- Pode ser feita tanto na fase policial como em juízo, de ofício ou por provocação.
- O agente delitivo participa da acareação se quiser, uma vez que vige o princípio de que ninguém será obrigado a produzir prova contra si mesmo.

CPP, Art. 229. A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, **sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes.**

Parágrafo único. Os acareados serão reperguntados, para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acareação.

f.8) Documentos:

- Para fins de caracterização do documento como meio de prova o que importa é sua originalidade.
- Será sempre possível a juntada de documentos no processo penal, em qualquer fase. A exceção diz respeito ao procedimento do Tribunal do Júri, porquanto não é possível a utilização de documento em Plenário (deve ser apresentado com antecedência mínima de 3 dias).

CPP, Art. 231. **Salvo** os casos expressos em lei, **as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.**

Art. 232. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares.

Parágrafo único. À fotografia do documento, devidamente autenticada, se dará o mesmo valor do original.

Art. 233. As cartas particulares, interceptadas ou obtidas por meios criminosos, **não serão admitidas em juízo.**

Parágrafo único. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário, para a defesa de seu direito, **ainda que não haja consentimento do signatário.**

f.9) Indícios:

- Os indícios podem ser utilizados como prova para a condenação.

CPP, Art. 239. Considera-se **indício a circunstância conhecida e provada**, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

INDÍCIOS POSITIVOS	INDÍCIOS NEGATIVOS ou CONTRA-INDÍCIOS
Aqueles que indicam a presença do fato ou do elemento que se pretende provar.	Aqueles que indicam a impossibilidade lógica do fato ou do elemento que se pretende demonstrar. Ex.: Álibi.

f. 10) Busca e apreensão:

- Meio de prova cautelar.
- Em razão da natureza acautelatória, é meio de prova excepcional.
- Somente quando diante de fundadas razões quanto à urgência e à necessidade da medida.
- Pode ser realizada tanto na fase de investigação como no curso da ação penal.

CPP, Art. 240. A busca será **domiciliar ou pessoal.**

§ 1º Proceder-se-á à **busca domiciliar**, quando fundadas razões a autorizarem, para:

- a) prender criminosos;
- b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

- c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
- d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;
- e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
- f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
- g) apreender pessoas vítimas de crimes;
- h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2º Proceder-se-á à **busca pessoal** quando houver **fundada suspeita de que alguém oculte consigo** arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

- Para a efetivação desta medida é preciso de ordem judicial fundamentada e escrita, exceto se for realizada pela própria autoridade policial ou pela autoridade judiciária.
- A doutrina entende que a autoridade policial deve apresentar o mandado judicial para cumprimento da busca e apreensão domiciliar, estando o art. 241 do CPP quanto ao assunto não recepcionado pela Constituição Federal.
- Em razão da necessidade de autorização judicial (cláusula de reserva de jurisdição) não se admite a efetivação da medida pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e até mesmo pelo Ministério Público.

CPP, Art. 241. Quando a **própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente**, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado.

Art. 242. A busca poderá ser determinada de **ofício ou a requerimento** de qualquer das partes.

- A busca e apreensão pessoal **NÃO EXIGE ORDEM JUDICIAL** para a sua efetivação, desde que presentes razões de natureza cautelar e, portanto, urgentes.
- Não é possível a apreensão de documentos em poder do defensor, salvo quando constituir elemento do corpo de delito.
- A busca e apreensão em mulher deverá ser realizada por outra mulher, desde que não importe em retardamento ou prejuízo da diligência.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 522 do STJ:** A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
- **Súmula n. 591 do STJ:** É permitida a “prova emprestada” no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.
- **Súmula Vinculante n. 14:** É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
- **Súmula n. 523 do STF:** No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.
- **Súmula n. 692 do STF:** Não se conhece de “habeas corpus” contra omissão de relator de extradição, se fundado em fato ou direito estrangeiro cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito.
- **Enunciado 13 da I Jornada de Direito Penal e Processo Penal CJF/STJ:** A inexistência de confissão do investigado antes da formação da opinio delicti do Ministério Público

não pode ser interpretada como desinteresse em entabular eventual acordo de não persecução penal.

- O nervosismo ao avistar a guarnição policial pode caracterizar fundadas razões para a busca pessoal. Precedente: AgRg no HC 888.216-GO, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/9/2025 (Info 864 do STJ).

- Empresas multinacionais que atuam no Brasil devem se submeter às leis brasileiras, sem necessidade de cooperação internacional para fornecimento de dados. Precedente: AgRg no RMS 74.604-TO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), julgado em 2/9/2025 (Info 861 do STJ).

- Guardas municipais podem realizar busca pessoal em via pública quando houver fundada suspeita de prática delitiva. Precedente: AgRg no HC 909.471-SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), julgado em 12/8/2025 (Info 859 do STJ).

- A apreensão de celular não exige ordem judicial, mas o acesso aos seus dados depende: (i) em caso de encontro fortuito, pode ser feito sem consentimento ou decisão judicial, desde que justificado depois; (ii) se apreendido nos termos do art. 6º do CPP ou em flagrante, exige consentimento expresso do titular ou prévia decisão judicial. Precedente: ARE 1.042.075/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 25/06/2025 (Repercussão Geral – Tema 977) (Info 1184 do STF).

- É possível utilizar provas obtidas por cooperação jurídica internacional em procedimentos conexos à ação penal expressamente mencionada no pedido, desde que demonstrada a conexão e respeitada a finalidade da cooperação. Precedente: HC 209.854 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 17/06/2025 (Info 1183 do STF).

- É lícita a busca pessoal realizada por guardas florestais no contexto de flagrante delito, diante da existência de fundada suspeita, com respaldo legal do art. 301 do

CPP, não havendo extrapolação de suas atribuições legais. Precedente: AgRg no AREsp 2.521.522-SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 3/6/2025 (Info 27 do STJ - Edição Extraordinária).

- Provas obtidas em busca domiciliar são admissíveis mesmo quando há revista íntima ilícita durante a execução do mandado, por ausência de nexo causal entre os meios de obtenção. Precedente: REsp 2.159.111-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 6/5/2025 (Info 854 do STJ).

- Aplicação do princípio da lex diligentiae em cooperação internacional penal valida provas obtidas no exterior conforme legislação local. Precedente: RHC 210.067-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 6/5/2025 (Info 854 do STJ).

- A prova oriunda do exterior, quando utilizada apenas como notitia criminis, não compromete a validade das provas colhidas em território nacional, produzidas sob o devido processo legal. Precedente: HC 828.743-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/4/2025 (Info 849 do STJ).

- O depoimento policial, quando coerente e corroborado por outras provas, pode fundamentar condenação criminal, ainda que a confissão extrajudicial seja inválida. Precedente: HC 898.278-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 8/4/2025 (Info 847 do STJ).

- A busca e apreensão não pode ser realizada se não foi expedido um mandado físico (não basta ter a autorização judicial; o mandado é indispensável). Precedente: AgRg no HC 965.224-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 8/4/2025 (Info 847 do STJ).

- É vedada a realização de buscas domiciliares coletivas e indiscriminadas, inclusive sem mandado, devendo o ingresso se restringir a imóvel previamente identificado e em relação ao qual haja fundadas razões de flagrante delito. Precedente: REsp

2.090.901-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 1/4/2025 (Info 27 do STJ - Edição Extraordinária).

- Monitoramento por câmeras em via pública para investigação de tráfico de drogas não configura ação controlada e dispensa autorização judicial prévia. Precedente: AgRg no RHC 203.030-SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado do TJRS), julgado em 1º/4/2025 (Info 848 do STJ).

- Provas obtidas mediante busca pessoal e ingresso domiciliar sem adequada fundamentação e registro audiovisual são ilícitas. Precedente: HC 896.306-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/3/2025 (Info 849 do STJ).

- Confissão obtida sob coação policial é ilícita, devendo ser excluídas também as provas dela derivadas quando há verossimilhança de que houve maus tratos. Precedente: HC 915.025-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/3/2025 (Info 849 do STJ).

- A autorização verbal de morador é suficiente para legitimar a busca domiciliar, não havendo exigência de consentimento documentado por escrito ou audiovisual. Precedente: AgRg no RHC 200.123-MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. para acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 26/2/2025 (Info 847 do STJ).

- Se a polícia recebe uma informação com descrição precisa do veículo suspeito de transportar drogas — incluindo modelo, características e placa — a abordagem é considerada legal e legítima. Precedente: AgRg no REsp 2.096.453-MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 18/2/2025 (Info 841 do STJ).

- A mera observação de venda de drogas na rua, próxima à residência, não justifica a busca domiciliar sem mandado ou consentimento legalmente comprovado do morador. Precedente: AgRg no HC 907.770-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 4/2/2025 (Info 841 do STJ).

- A ação penal deve ser trancada quando fundada exclusivamente em provas obtidas por violação do sigilo médico. STJ. 6ª Turma. HC 783.927/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/3/2023 (Info 767). Precedente: AgRg no RHC 181.907/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 4/12/2024 (Info 24 do STJ - Edição Extraordinária).
- Embora as regras específicas dos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal não retroajam, a cadeia de custódia deve ser preservada, mesmo para fatos anteriores à Lei n. 13.964/2019. Mesmo antes da Lei nº 13.964/2019, o STJ já havia decidido que a cadeia de custódia é essencial para assegurar o devido processo legal, incluindo a ampla defesa, o contraditório e o direito à prova lícita. Precedente: AgRg no HC 902.195-RS, julgado em 3/12/2024 (Info 837 do STJ).
- A abordagem policial sem fundada suspeita e com emprego de violência física, tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante configura violação aos direitos humanos e invalida as provas obtidas, as quais devem ser desentranhadas do processo. Precedente: HC 933.395-SP, julgado em 26/11/2024 (Info 836 do STJ).
- Desde que existente a necessária justa causa, são válidas a busca pessoal e domiciliar realizadas pela Guarda Municipal quando configurada a situação de flagrante do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Precedente: RE 1.468.558/SP, julgado em 01/10/2024 (Info 1153 do STF).
- Não há falar em ilegalidade na busca pessoal realizada por guardas civis municipais motivada pela atitude suspeita do réu, que, em local conhecido como de traficância, ficou nervoso ao avistar a viatura e escondeu algo na cintura. Precedente: AgRg no REsp 2.108.571-SP, julgado em 5/11/2024 (Info 833 do STJ).
- Não há ilegalidade na abordagem pela Guarda Municipal quando caracterizada a situação de flagrante delito. Precedente: AgRg no HC 862.202-MG, julgado em 15/10/2024 (Info 836 do STJ).

- O mero fato de a autoridade policial ter obtido informação de que o aparelho celular já havia sido objeto de busca e apreensão declarada nula, em outra investigação policial, não tem o condão de contaminar de nulidade outras decisões judiciais supervenientes que determinem a busca e apreensão do mesmo telefone. Precedente: AgRg na Rcl 47.883-RJ, julgado em 9/10/2024 (Info 832 do STJ).
- Desde que existente a necessária justa causa, são válidas a busca pessoal e domiciliar realizadas pela Guarda Municipal quando configurada a situação de flagrante do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Precedente: RE 1.468.558/SP, julgado em 01/10/2024 (Info 1153 do STF).
- São lícitas as provas oriundas de diligência policial, sem mandado de busca e apreensão, realizada no interior de imóvel desabitado, caracterizado como bunker, e destinado ao armazenamento de drogas e armas. Precedente: HC 860.929-SP, julgado em 27/8/2024 (Info 826 do STJ).
- É legítima a prova encontrada no lixo descartado na rua por pessoa apontada como integrante de grupo criminoso sob investigação e recolhido pela polícia sem autorização judicial, sem que isso configure pesca probatória (fishing expedition) ou violação da intimidade. Precedente: RHC 190.158-MG, julgado em 13/8/2024 (Info 821 do STJ).
- É nulo o reconhecimento fotográfico realizado através da apresentação informal de foto via aplicativo de mensagens. Precedente: HC 817.270-RJ, julgado em 6/8/2024 (Info 820 do STJ).
- Embora não usar capacete seja praxe no local da abordagem, não se pode extrair do uso do equipamento, exclusivamente, a existência de fundada suspeita para justificar busca pessoal. Precedente: AgRg no AgRg no HC 889.619-PE, julgado em 10/6/2024 (Info 823 do STJ).

• O interrogatório é, essencialmente, um ato de autodefesa, devendo ser dada ao réu a possibilidade de se manifestar, ao final da instrução, sobre os fatos apontados por testemunha ou sobre as provas da acusação, com o objetivo de influenciar na formação do convencimento do juiz. O disposto no art. 222, § 1º do CPP aplica-se à oitiva de testemunha, não alcançando o interrogatório do réu, que deve ser o último ato da instrução. Precedente: REsp 2.091.667-MG, julgado em 21/5/2024 (Info 21 do STJ – Edição Extraordinária).

• O indeferimento do pedido da intimação de testemunhas de defesa pelo juízo criminal baseada unicamente na ausência de justificativa para a intimação pessoal, previsto no art. 396-A do CPP, configura cerceamento de defesa e infringe os princípios do contraditório e da ampla defesa.

É vedado ao juízo recusar a intimação judicial das testemunhas de defesa, nos termos do art. 396-A do CPP, por falta de justificação do pedido, substituindo a intimação por declarações escritas das testemunhas consideradas pelo juízo como meramente abonatórias, configurando violação do princípio da paridade de armas e do direito de ampla defesa. Precedente: REsp 2.098.923-PR, julgado em 21/5/2024 (Info 813 do STJ).

• O mandado de busca e apreensão deve apontar, de maneira clara, a pessoa e o local onde a diligência ocorrerá, não podendo surpreender terceiros em violação de seus domicílios. Processo em segredo de justiça, julgado em 7/5/2024 (Info 811 do STJ).

• A falta de procedimentos para garantir a idoneidade e integridade dos dados extraídos de um celular apreendido resulta na quebra da cadeia de custódia e na inadmissibilidade da prova digital. Precedente: AgRg no HC 828.054-RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23/4/2024 (Info 811 do STJ).

• A tentativa de se esquivar da guarnição policial evidencia a fundada suspeita de que o agente ocultava consigo objetos ilícitos, na forma do art. 240, § 2º, do CPP, o que

justifica que os policiais façam a busca pessoal no suspeito, em via pública. Precedente: HC n. 889.618/MG, julgado em 23/4/2024 (Info 810 do STJ).

- É constitucional norma que permite, mesmo sem autorização judicial, que delegados de polícia e membros do Ministério Público requisitem de quaisquer órgãos do Poder Público ou de empresas da iniciativa privada o repasse de dados e informações cadastrais da vítima ou dos suspeitos em investigações sobre os crimes de cárcere privado, redução a condição análoga à de escravo, tráfico de pessoas, sequestro relâmpago, extorsão mediante sequestro e envio ilegal de criança ao exterior (CPP/1941, art. 13-A). Precedente: ADI 5.642/DF, julgado em 18/04/2024 (Info 1133 do STF).

- É possível a utilização de ações encobertas, controladas virtuais ou de agentes infiltrados no plano cibernético, inclusive via espelhamento do Whatsapp Web, desde que o uso da ação controlada na investigação criminal esteja amparada por autorização judicial. Precedente: AgRg no AREsp 2.318.334-MG, julgado em 16/04/2024 (Info 810 do STJ).

- A busca pessoal sem mandado judicial não pode ser motivada pela raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física da pessoa. Precedente: HC n. 208240/SP, julgado em 11/4/2024 (Info 1132 do STF).

- Se o suspeito é colocado ao lado de outras duas pessoas com características físicas bem distintas, esse reconhecimento não deve ser considerado válido por violar o art. 226, II, do CPP. Precedente: AREsp n. 2.408.401/PA, julgado em 2/4/2024 (Info 806 do STJ).

- A Receita Estadual, a Polícia Civil e o Ministério Público realizaram operação conjunta para apurar supostas fraudes fiscais; os agentes fazendários não poderão fazer busca e apreensão na sede da empresa investigada sem prévia autorização judicial. Precedente: AgRg no RMS n. 62.753/SP, julgado em 2/4/2024 (Info 809 do STJ).

- Cabe aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrarem, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado. Precedente: REsp n. 2.024.992/SP, julgado em 5/3/2024 (Info 803 do STJ).
- A mera inobservância do procedimento de cadeia de custódia previsto CPP não acarreta, automaticamente, a imprestabilidade das provas colhidas; a consequência processual dependerá da análise do caso concreto. Precedente: AgRg no HC n. 833.985/SP, julgado em 26/2/2024 (Info 808 do STJ).
- Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. Precedente: HC 169.788/SP, julgamento virtual finalizado em 01.03.2024 (Info 1126 do STF).
- A função das guardas municipais é restrita à proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo permitido realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil. Precedente: AgRg no HC n. 833.985/SP, julgado em 26/2/2024 (Info 808 do STJ).
- Cabe aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrarem, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado. Precedente: AgRg no HC 821.494-MG, julgado em 6/2/2024 (Info 800 do STJ).
- São nulas as provas obtidas a partir de dados preservados em contas da internet (com o congelamento e a consequente perda da disponibilidade), mediante requerimento do Ministério Público, sem a prévia autorização judicial de quebra de sigilo e fora das hipóteses legais. Precedente: HC n. 222141/PR, julgado em 06/02/2024 (Info 1123 do STF).

- Aplica-se a teoria da perda de uma chance probatória na hipótese em que, injustificadamente, a acusação deixa de produzir prova que poderia comprovar a tese defensiva ou colocar o réu a salvo de quaisquer dúvidas em relação à versão acusatória. Precedente: HC n. 829.723/PR, julgado em 12/12/2023 (Info 17 do STJ).
- Aplica-se a teoria da perda de uma chance probatória na hipótese em que, injustificadamente, a acusação deixa de produzir prova que poderia comprovar a tese defensiva ou colocar o réu a salvo de quaisquer dúvidas em relação à versão acusatória. Precedente: HC n. 829.723/PR, julgado em 12/12/2023 (Info 17 do STJ).
- (1) Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, salvo se ocorrida em estabelecimento penitenciário, quando houver fundados indícios da prática de atividades ilícitas;
(2) Em relação a abertura de encomenda postada nos Correios, a prova obtida somente será lícita quando houver fundados indícios da prática de atividade ilícita, formalizando-se as providências adotadas para fins de controle administrativo ou judicial. Precedente: RE 1116949 ED/PR, julgado em 30/11/2023 (Repercussão Geral – Tema 1041) (Info 1119 do STF).
- A simples falta de assinatura do perito encarregado pela lavratura do laudo toxicológico definitivo constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita. Precedente: REsp 2.048.422-MG, REsp 2.048.645-MG e REsp 2.048.440-MG, julgados em 22/11/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1206) (Info 796 do STJ).
- A autorização judicial para que a polícia acompanhe as conversas dos suspeitos mediante o espelhamento via Whatsapp Web caracteriza-se como um meio de

obtenção de prova equivalente à infiltração de agentes, sendo, portanto, extraordinário, mas válido. Precedente: AREsp 2.309.888-MG, julgado em 17/10/2023 (Info 792 do STJ).

- A inspeção de segurança nas bagagens dos passageiros de ônibus, em fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal, tem natureza administrativa e não precisa de fundada suspeita. Precedente: HC 625.274-SP, julgado em 17/10/2023 (Info 796 do STJ).

- O galpão destinado para atividades comerciais não se enquadra no conceito de domicílio, ainda que por extensão; logo, esse galpão não recebe a proteção do art. 5º, XI, da Constituição. Precedente: AgRg no HC 845.545-SP, julgado em 17/10/2023 (Info 798 do STJ).

- O fato de as guardas municipais não terem sido incluídas nos incisos do art. 144, caput, da CF não afasta a constatação de que elas exercem atividade de segurança pública e integram o Sistema Único de Segurança Pública. Isso, todavia, não significa que possam ter a mesma amplitude de atuação das polícias. Precedente: HC 830.530-SP, julgado em 27/9/2023 (Info 791 do STJ).

- Mesmo com a expedição de carta precatória, que não suspende a instrução criminal, o interrogatório deve ser o último ato, não podendo ser realizado antes da oitiva das testemunhas. Precedente: REsps 1.933.759-PR e 1.946.472-PR, julgado em 13/9/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1114) (Info 787 do STJ).

- Sem autorização judicial, é ilícita a solicitação de relatórios de inteligência financeira feita pela autoridade policial ao COAF (atual UIF). Precedente: RHC 147.707-PA, julgado em 15/8/2023 (Info 784 do STJ).

- Laudo pericial produzido pela polícia e o MP, sem observar as formalidades legais, foi juntado aos autos depois da pronúncia; esse laudo é prova ilícita e deve ser

desentranhado, mas a decisão de pronúncia é válida porque não se baseou nele.

Precedente: REsp 2.004.051-SC, julgado em 15/8/2023 (Info 784 do STJ).

- A participação dos órgãos de persecução estatal na gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem prévia autorização judicial, acarreta a ilicitude da prova.

Precedente: RHC 150.343-GO, julgado em 15/8/2023 (Info 783 do STJ).

- É nula a decisão que apenas realiza remissão aos fundamentos de terceiros, desprovida de acréscimo pessoal que indique o exame do pleito pelo julgador e clarifique suas razões de convencimento. Precedente: REsp 2.072.790/DF, julgado em 8/8/2023 (Info 785 do STJ).

- O exercício do direito ao silêncio não pode servir de fundamento para descredibilizar o acusado nem para presumir a veracidade das versões sustentadas por policiais, sendo imprescindível a superação do standard probatório próprio do processo penal a respaldá-las. Precedente: REsp 2.037.491-SP, julgado em 6/6/2023 (Info 780 do STJ).

- O depoimento testemunhal indireto não possui a capacidade necessária para sustentar uma acusação e justificar a instauração do processo penal, sendo imprescindível a presença de outros elementos probatórios substanciais. Precedente: AREsp 2.290.314-SE, julgado em 23/5/2023 (Info 776 do STJ).

- A alegação de que houve prévia confissão informal do réu - desacompanhada de qualquer registro em vídeo, áudio ou por escrito – não justifica a busca domiciliar desprovida de mandado judicial. Precedente: AgRg no AREsp 2.223.319-MS, julgado em 9/5/2023 (Info 778 do STJ).

- O simples fato de o cão farejador ter sinalizado que haveria drogas na residência não é suficiente para se autorizar o ingresso na casa do suspeito. Precedente: AgRg no HC 729.836-MS, julgado em 27/4/2023 (Info 774 do STJ).

- Se o reconhecimento fotográfico realizado na fase judicial não observou os procedimentos previstos no art. 226 do CPP, constitui ele prova ilícita, que não se presta para dar suporte à condenação. Precedente: REsp 1.996.268-GO, julgado em 11/4/2023 (Info 771 do STJ).
- A ocorrência de crime permanente e a existência de situação de flagrância apta a mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio justificam o ingresso dos policiais em endereço diverso daquele contido na ordem judicial. Precedente: AgRg no HC 768624-SP, julgado em 6/3/2023 (Info 767 do STJ).
- Autoridades nacionais podem requisitar dados diretamente a provedores no exterior, na forma do art. 11 do Marco Civil da Internet e do art. 18 da Convenção de Budapeste. Precedente: ADC 51/DF, julgado em 23/2/2023 (Info 1084 do STF).
- São inadmissíveis as provas digitais sem registro documental acerca dos procedimentos adotados pela polícia para a preservação da integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos informáticos. Precedente: RHC 143169/RJ, julgado em 7/2/2023 (Info 763 do STJ).
- É possível a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, dado que, pela natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, o decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal por esquecimento. Precedente: AgRg no AREsp 1995527-SE, julgado em 19/12/2022 (Info 764 do STJ).
- O simples fato de os policiais terem considerado a atitude do morador suspeita não justifica o ingresso forçado no domicílio. Precedente: AgRg no HC 708400-RS, julgado em 12/12/2022 (Info Especial 10 do STJ).

- O estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público – não pode receber a proteção que a Constituição Federal confere à casa. Precedente: HC 754789-RS, julgado em 6/12/2022 (Info 760 do STJ).
- O réu delatado deve ter a oportunidade de se manifestar após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Precedente: HC 166373/PR, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 30/11/2022 (Info 1078 do STF).
- O simples fato de o acusado ter antecedente por tráfico de drogas não autoriza a realização de busca domiciliar. Precedente: HC 762932-SP, julgado em 22/11/2022 (Info 760 do STJ).
- A habitação em prédio abandonado de escola municipal pode caracterizar o conceito de domicílio em que incide a proteção disposta no art. 5º, XI da Constituição. Precedente: AgRg no HC 712529-SE, julgado em 25/10/2022 (Info 755 do STJ).
- O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos. Precedente: AREsp 1936393-RJ, julgado em 25/10/2022 (Info 756 do STJ).
- A colaboração premiada é um acordo realizado entre o acusador e a defesa, não podendo a vítima ser colaboradora, haja vista que é a interessada na tutela punitiva. Precedente: HC 750946-RJ, julgado em 11/10/2022 (Info 754 do STJ).
- No âmbito da audiência de inquirição de testemunhas, a ausência de contato prévio entre o réu e seu defensor dativo configura cerceamento de defesa. Precedente: REsp 1794907-RS, julgado em 13/09/2022 (Info 749 do STJ).

- Havendo controvérsia entre as declarações dos policiais e do flagranteado, e inexistindo a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar. Precedente: AgRg no HC 766654-SP, julgado em 13/09/2022 (Info 759 do STJ).
- A “autópsia psicológica” constitui prova atípica admissível no processo penal, cabendo ao magistrado controlar a sua utilização no caso concreto. Precedente: HC 740431-DF, julgado em 13/9/2022 (Info Especial 10).
- Polícia recebeu denúncia anônima contra o suspeito e foi apurar; quando o suspeito viu a polícia, ficou nervoso e jogou sacola com drogas no chão; tais circunstâncias justificam a busca pessoal realizada no indivíduo. Precedente: HC 742815-GO, julgado em 23/08/2022 (Info 749 do STJ).
- Facebook Inc, mesmo estando situada nos EUA, deve cumprir ordens judiciais para fornecimento de dados independentemente de pedido de cooperação jurídica internacional. Precedente: RMS 66392-RS, julgado em 16/08/2022 (Info 750 do STJ).
- São lícitas as provas obtidas com a apreensão de bens não discriminados expressamente em mandado ou na decisão judicial correspondente, mas vinculados ao objeto da investigação. Precedente: AgRg no HC 727709/MG, julgado em 16/08/2022 (Info 750 do STJ).
- A inquirição de testemunhas diretamente pelo magistrado que assume o protagonismo na audiência de instrução e julgamento viola o art. 212 do CPP:

Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.

Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição.

Precedente: HC 735519-SP, julgado em 16/08/2022 (Info 745 do STJ).

- Inválido o reconhecimento feito vítima três meses após o roubo, quando o suspeito se encontrava em uma maca de hospital. É nula a condenação fundamentada em reconhecimento fotográfico que, além de ter sido realizado com grande lapso temporal dos fatos, encontra-se em contradição com os depoimentos prestados pela vítima, não sendo possível a sua convalidação em juízo. Precedente: HC 664537-RJ, julgado em 16/08/2022 (Info 746 do STJ).
- A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio. Precedente: AgRg no AREsp 2004877-MG, julgado em 16/8/2022 (Info Especial 10).
- O acesso ao chip telefônico descartado pelo acusado em via pública não se qualifica como quebra de sigilo telefônico. Precedente: HC 720605-PR, julgado em 09/08/2022 (Info 744 do STJ).
- Mesmo que a audiência seja realizada por videoconferência, não de forma presencial, ainda assim o réu pode ser impedido de assistir às oitivas da vítima e testemunha se a sua presença estiver causando temor ou constrangimento às pessoas que serão ouvidas. Precedente: AREsp 1961441/MS, julgado em 2/8/2022 (Info Especial 10).
- A investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante diligências prévias que redunde em acesso à residência do acusado configura exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. Precedente: AgRg no HC 734423-GO, julgado em 24/05/2022 (Info 738 do STJ).
- No caso em que o reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não tenha observado o procedimento legal, mas a vítima relata o delito de forma que não denota riscos de um reconhecimento falho, dá-se ensejo a *distinguishing* quanto ao acórdão

do HC 598.886/SC, que invalida qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP. Precedente: REsp 1969032-RS, julgado em 17/05/2022 (Info 739 do STJ – Fonte: Dizer o Direito).

- Se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do art. 226 do CPP. Isso porque a prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal, podendo ser comprovada por outros meios. Precedente: HC 721963-SP, julgado em 19/04/2022 (Info 733 do STJ).

- A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado. Precedente: AgRg nos EDcl no RHC 143066-RJ, julgado em 19/04/2022 (Info 734 do STJ).

- Policiais não podem fazer a revista pessoal unicamente pelo fato de acharem que o suspeito demonstrou nervosismo ao avistá-los. De acordo com o art. 244 do CPP, a execução da busca pessoal sem mandado, como medida autônoma, depende da presença de fundada suspeita da posse de objetos que constituam corpo de delito. Precedente: REsp 1961459-SP, julgado em 05/04/2022 (Info 732 do STJ).

- Não há nulidade pelo fato de o juiz não aceitar o rol de testemunhas apresentado pela defesa fora da fase estabelecida no art. 396-A do CPP. Precedente: AgRg no RHC 161330-RS, julgado em 05/04/2022 (Info 738 do STJ).

- É ilegal o encerramento do interrogatório do paciente que se nega a responder aos questionamentos do juiz instrutor antes de oportunizar as indagações pela defesa. Precedente: HC 703978-SC, julgado em 05/04/2022 (Info 732 do STJ).

- Se a polícia entra na residência especificamente para efetuar uma prisão, ela não pode vasculhar indistintamente o interior da casa porque isso seria “pescaria probatória”, com desvio de finalidade. Precedente: HC 663055-MT, julgado em 22/03/2022 (Info 731 do STJ).
- A violação de domicílio com base no comportamento suspeito do acusado, que empreendeu fuga ao ver a viatura policial não autoriza a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência. Precedente: HC 695980-GO, julgado em 22/03/2022 (Info 730 do STJ).
- Não é possível a quebra de sigilo de dados informáticos estáticos (registros de geolocalização) nos casos em que haja a possibilidade de violação da intimidade e vida privada de pessoas não diretamente relacionadas à investigação criminal. Precedente: RMS 68119-RJ, julgado em 15/03/2022 (Info 730 do STJ).
- O descumprimento das formalidades exigidas para o reconhecimento de pessoas (art. 226 do CPP) gera a nulidade do ato; o réu condenado será absolvido, salvo se houver provas da autoria que sejam independentes. Precedente: RHC 206846/SP, julgado em 22/2/2022 (Info 1045 do STF).
- A indução do morador a erro na autorização do ingresso em domicílio macula a validade da manifestação de vontade e, por consequência, contamina toda a busca e apreensão. Precedente: HC 674139-SP, julgado em 15/02/2022 (Info 725 do STJ).
- É ilegal a requisição, sem autorização judicial, de dados fiscais pelo Ministério Público. Precedente: RHC 83233-MG, julgado em 09/02/2022 (Info 724 do STJ).
- O MP pode requerer diretamente que a Apple, Google etc guardem os registros de acesso a aplicações de internet ou registros de conexão de pessoas investigadas enquanto se aguarda pedido de quebra de sigilo de dados. Precedente: HC 626983-PR, julgado em 08/02/2022 (Info 724 do STJ).

META 133

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 16. Segurança e higiene do trabalho. Insalubridade e periculosidade. 17. Trabalho da mulher. 18. Trabalho do menor.

Na PF: 29 Segurança, saúde, medicina e higiene do trabalho. 29.1 Meio ambiente laboral. 29.2 Periculosidade e insalubridade. 29.3 CIPA. 29.4 Acidente do trabalho e doenças ocupacionais: caracterização e responsabilidade jurídica. 30 Trabalho da mulher. 30.1 Estabilidade da gestante. 31 Trabalho noturno e trabalho proibido. 32 Trabalho do menor.

Na PFN: 1. (...) Princípios do direito do trabalho.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 163 a 165 e 189 a 200 da [CLT](#);

OBSERVAÇÃO: Se o aluno tiver tempo, pode começar a ler do artigo 154 até o 200 da CLT. Indicou-se, primordialmente, do 189 ao 200 da CLT, porque são dispositivos mais cobrados em concursos.

- Ler os artigos 372 a 400 da [CLT](#).
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO DO TRABALHO
ASSUNTO	2.3 TRABALHO DA MULHER 4.2 TRABALHO INFANTIL

	4.3 NORMAS DE PROTEÇÃO E LIMITAÇÕES À CONTRATAÇÃO DO TRABALHADOR ADOLESCENTE 4.4 ESTÁGIO E APRENDIZAGEM: CARACTERIZAÇÃO, DISTINÇÕES E REQUISITOS DE VALIDADE (VOCÊ TAMBÉM PODE FAZER A BUSCA POR PALAVRAS-CHAVE)
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Adicional de periculosidade: atividades de perigosas, percentual/base de cálculo, perícia:

- Atividades perigosas:

ATIVIDADES PERIGOSAS PREVISTAS NA CLT (ART. 193 E 200)
- Inflamáveis;
- Explosivos;
- Energia elétrica;
- Roubos/outras espécies de violência física nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial;
- Trabalhador em motocicleta;
- Radiações ionizantes ou substâncias radioativas (art. 200, CLT e OJ 345 SDI-I).

- Percentual/Base Cálculo:

- Adicional de **30%** sobre o **SALÁRIO-BASE**, ou seja, o cálculo não leva em conta outros acréscimos (§1º do art. 193 da CLT).

- Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de

higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública (arts. 7º, XXII e XXIII, da CF, 193, §1º, e art. 611-B, XVIII, da CLT). (Súmula 364, II, do TST).

- Perícia:

- Atividade perigosa é comprovada mediante perícia (art. 195 CLT e OJ 278 SDI-I), exceto no caso de pagamento espontâneo pelo empregador (Súm. 453 do TST) e local desativado.

- Hipóteses em que o adicional de periculosidade é devido em relação ao tempo de contato:

- O adicional de periculosidade é devido quando a exposição ao risco é permanente ou intermitente (com intervalos). É indevido se o contato for meramente eventual ou se, mesmo que habitual, ocorrer por tempo extremamente reduzido.

b) Adicional de Insalubridade: atividades insalubres, percentual/base de cálculo, hora extra em ambientes insalubres:

- Atividades insalubres: são as que expõem o empregado a agentes nocivos à sua saúde que ultrapassam o limite de tolerância. Agente nocivo precisa estar incluído na relação oficial do Ministério do Trabalho.

- Percentual/Base de Cálculo: É calculado sobre o **SALÁRIO-MÍNIMO**, variando de acordo com a agressividade do agente nocivo: **10%, 20% OU 40%**.

- Hora extra em atividade insalubre: Antes da Reforma prevalecia o entendimento de norma coletiva não poderia afastar a necessidade inspeção e autorização prévia para validade da compensação e prorrogação de jornada em atividade insalubre. Com a Reforma Trabalhista, a prorrogação da jornada e o regime de compensação passam a ser admitidos em atividades insalubres, independentemente de autorização dos órgãos fiscalizatórios, desde que haja autorização em instrumento coletivo.

Súmula 248 do TST: A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade, por ato da autoridade competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial.

c) Impossibilidade do pagamento cumulado dos adicionais de insalubridade e periculosidade:

- De acordo com entendimento mais recente do TST, não é possível a cumulação dos adicionais de periculosidade e insalubridade, mesmo quando derivados de fatos geradores distintos. Precedente: TST, RR-1072-72.2011.5.02.0384.

d) Trabalho da mulher:

• Estabilidade da gestante:

- Duração: inicia-se com a confirmação da gravidez e permanece até 5 meses após o parto.

- Desconhecimento da gravidez pelo empregador: não afasta o direito à estabilidade.

- Contrato por prazo determinado: adquire estabilidade (Súmula n. 244 do TST e art. 391-A da CLT).

- Gravidez durante o aviso-prévio, inclusive indenizado: A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (art. 391-A da CLT).

- Somente ocorrerá a reintegração se a decisão ocorrer dentro do período estabilitário.

- Se a decisão ou ingresso da reclamação for posterior ao período de estabilidade, a empregada será indenizada.

- Não há abuso de direito, se a empregada ingressar com reclamação trabalhista após o período estabilitário (OJ 399 da SDI – I do TST).

• Afastamento da gestante/lactante de atividades insalubres (Reforma Trabalhista):

- Com a Reforma, haverá hipóteses em que a gestante e lactante não serão afastadas obrigatoriamente.
- Quando a atividade for de grau médio e mínimo de insalubridade para a gestante ou em qualquer grau para a lactante, ocorrerá o afastamento apenas se for recomendado pelo médico de confiança da empregada.
- Somente será obrigatório o afastamento na hipótese da empregada gestante trabalhar em atividade com grau máximo de insalubridade.

e) Trabalho do menor:

- A partir dos 16 anos, exceto trabalho **Noturno, Insalubre e Perigoso (NIP)**.
- A partir dos 14 anos somente como aprendiz.
- Proibido trabalhar em horas extras, exceto:
 - a) compensação- máximo 2 horas extras diárias;
 - b) força maior- até 12 horas.
- Intervalo de 15 minutos entre jornada normal e horas extras (art. 384, CLT) foi revogado pela Reforma Trabalhista. Assim, não há mais necessidade desse intervalo.
- Trabalho em mais de uma empresa: 8 horas somadas
- Representante legal: assistência na quitação das verbas rescisórias (art. 439 CLT)
- Férias: com a Reforma Trabalhista passou a ser possível o fracionamento das férias do menor. Tem direito de coincidir férias no trabalho com as férias escolares.

f) Aprendiz:

- A partir de 14 anos até 24 anos, exceto deficiente.
- Requisitos: Contrato escrito, matrícula e frequência na escola e inscrição em programa de aprendizagem.
- Prazo do contrato: 2 anos, exceto deficiente.
- FGTS: 2%
- Obrigatoriedade na contratação:

Mínimo: 5%.

Máximo: 15%.

Exceção à regra: Entidades sem fins lucrativos e pequenas e microempresas.

- Jornada: 6 horas, exceto se completou o ensino fundamental, 8 horas.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula Vinculante n. 4:** Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
- **Súmula n. 39 do TST:** Os empregados que operam em bomba de gasolina têm direito ao adicional de periculosidade (Lei nº 2.573, de 15.08.1955).
- **Súmula n. 47 do TST:** O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional.
- **Súmula n. 132 do TST:** I - O adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, integra o cálculo de indenização e de horas extras (ex-Prejulgado nº 3). (ex-Súmula nº 132 - RA 102/1982, DJ 11.10.1982/ DJ 15.10.1982 - e ex-OJ nº 267 da SBDI-I - inserida em 27.09.2002) II - Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas. (ex-OJ nº 174 da SBDI-I - inserida em 08.11.2000)
- **Súmula n. 139 do TST:** Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais.
- **Súmula n. 191 do TST:** O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. Em relação aos eletricitários, o

cálculo do adicional de periculosidade deverá ser efetuado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial.

Orientação jurisprudencial 259 da SDI-I do TST: O adicional de periculosidade deve compor a base de cálculo do adicional noturno, já que também neste horário o trabalhador permanece sob as condições de risco.

• **Súmula n. 244 do TST:** I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT). II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. III - A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado.

• **Súmula n. 289 do TST:** O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado.

• **Súmula n. 364 do TST:** I - Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. (ex-Ojs da SBDI-I nºs 05 - inserida em 14.03.1994 - e 280 - DJ 11.08.2003). II - Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública (arts. 7º, XXII e XXIII, da CF e 193, §1º, da CLT).

- **Súmula n. 447 do TST:** Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no momento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo não têm direito ao adicional de periculosidade a que aludem o art. 193 da CLT e o Anexo 2, item 1, “c”, da NR 16 do MTE.

- **Súmula n. 448 do TST:**

I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.

II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.

- **Súmula n. 453 do TST:** O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova técnica exigida pelo art. 195 da CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas.

- **Orientação Jurisprudencial n. 47 da SDI- I do TST:** A base de cálculo da hora extra é o resultado da soma do salário contratual mais o adicional de insalubridade.

- **Orientação Jurisprudencial n. 103 da SDI- I do TST:** O adicional de insalubridade já remunera os dias de repouso semanal e feriados.

- **Orientação jurisprudencial n. 173 da SDI- I do TST:**

I – Ausente previsão legal, indevido o adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto, por sujeição à radiação solar (art. 195 da CLT e Anexo 7 da NR 15 da Portaria Nº 3214/78 do MTE).

II – Tem direito ao adicional de insalubridade o trabalhador que exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar, nas condições previstas no Anexo 3 da NR 15 da Portaria nº 3214/78 do MTE.

- **Orientação jurisprudencial n. 345 da SDI-I do TST:** A exposição do empregado à radiação ionizante ou à substância radioativa enseja a percepção do adicional de periculosidade, pois a regulamentação ministerial (Portarias do Ministério do Trabalho nº 3.393, de 17.12.1987, e 518, de 07.04.2003), ao reputar perigosa a atividade, reveste-se de plena eficácia, porquanto expedida por força de delegação legislativa contida no art. 200, “caput”, e inciso VI, da CLT. No período de 12.12.2002 a 06.04.2003, enquanto vigeu a Portaria nº 496 do Ministério do Trabalho, o empregado faz jus ao adicional de insalubridade.

- **Orientação jurisprudencial n. 347 da SDI-I do TST:** É devido o adicional de periculosidade aos empregados cabistas, instaladores e reparadores de linhas e aparelhos de empresas de telefonia, desde que, no exercício de suas funções, fiquem expostos a condições de risco equivalente ao do trabalho exercido em contato com sistema elétrico de potência.

- **Orientação Jurisprudencial n. 399 da SDI- I do TST:** O ajuizamento de ação trabalhista após decorrido o período de garantia de emprego não configura abuso do exercício do direito de ação, pois este está submetido apenas ao prazo prescricional inscrito no art. 7º, XXIX, da CF/1988, sendo devida a indenização desde a dispensa até a data do término do período estável.

- **Orientação jurisprudencial n. 30 da SDC:** Nos termos do art. 10, II, "a", do ADCT, a proteção à maternidade foi erigida à hierarquia constitucional, pois retirou do âmbito do direito potestativo do empregador a possibilidade de despedir arbitrariamente a empregada em estado gravídico. Portanto, a teor do artigo 92 da CLT, torna-se nula de

pleno direito a cláusula que estabelece a possibilidade de renúncia ou transação, pela gestante, das garantias referentes à manutenção do emprego e salário.